지식재산처 특별사법경찰관리 집무규정

[소관 : 지식재산보호기준팀]
제정 2021. 4. 1. 훈령 제1038호
개정 2021. 7. 27. 훈령 제1056호
개정 2022. 4. 1. 훈령 제1075호
개정 2023. 6. 19. 훈령 제1118호
개정 2024. 3. 20. 훈령 제1157호
개정 2025. 10. 30. 지식재산처훈령 제2호
전부개정 2026. 10. 8. 지식재산처훈령 제52호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 지식재산처 특별사법경찰관리(이하 "지식재산경찰"이라 한다)가 그 직무를 적법하고 공정한 절차에 따라 효율적으로 수행하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(직무범위) ① 지식재산경찰 중 7급 이상의 공무원(이하 "지식재산경찰관"이라 한다)은 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제6조제35호 및 제35호의2에서 규정한 직무범위에서 다음 각 호의 범죄사실(이하 "지식재산범죄"라 한다)을 수사하고 그에 관한 증거를 수집함을 그 직무로 한다.

1. 「특허법」 제225조 및 제230조에 따른 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 범죄
2. 「디자인보호법」 제220조 및 제227조에 따른 디자인권 또는 전용실시권 침해에 관한 범죄
3. 「상표법」 제230조 및 제235조에 따른 상표권 또는 전용사용권 침해에 관한 범죄 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호가목, 나목 및 다목에 규정된 부정경쟁행위에 관한 범죄
4. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호자목 및 카목4)에 규정된 부정경쟁행위에 관한 범죄
5. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제18조제1항 · 제2항, 제18조의2, 제18조의3 및 제19조에 규정된 영업비밀의 침해에 관한 범죄
6. 「실용신안법」 제45조 및 제50조에 따른 실용신안권 또는 전용실시권 침해에 관한 범죄

② 지식재산경찰 중 8급 또는 9급의 공무원은 지식재산경찰리로서 지식재산경찰관의 수사를 보조함을 그 직무로 한다.

제3조(지식재산경찰의 집무자세) ① 지식재산경찰은 지식재산권의 보호를 통해 산업 발전과 건전한 거래질서의 유지에 기여한다는 사명감을 가지고 지식재산범죄의 예방 및 추방에 최선을 다해야 한다.
② 지식재산경찰이 수사를 할 때에는 관계 법령을 엄수하여 적법한 절차와 방식에 따라 수사하고, 헌법과 법률에 따라 보장되는 피의자와 그 밖의 피해자·참고인 등(이하 "사건관계인"이라 한다)의 자유와 권리를 부당하게 침해하는 일이 없도록 해야 한다.
③ 지식재산경찰은 소관 업무분야의 전문지식을 함양하고 사회현상 및 기술의 변화와 직무관련 범죄의 동향 등을 철저히 분석하여 직무 전문성을 확보하도록 노력해야 한다.

제4조(비밀의 엄수) ① 지식재산경찰은 수사를 할 때 직무상 취득한 비밀을 엄수하여 수사에 지장을 초래하지 않도록 주의해야 한다.
② 지식재산경찰은 범죄정보 제공자 등이 동의한 경우를 제외하고는 직무상 취득한 범죄정보 제공자 등에 대한 비밀(성명 · 연령 · 주소 · 직업 · 용모 등에 의하여 범죄 정보 제공자 등임을 미루어 알 수 있을 정도의 사실이나 사진을 포함한다)를 누설해서는 안 된다.
③ 지식재산경찰은 구체적 사건의 수사와 관련한 내용을 수사권한이나 지휘권한이 없는 상급자에게 누설해서는 안 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나를 위한 경우는 제외한다.

1. 제93조에 따른 직무배제 또는 징계
2. 제82조에 따른 징계
3. 제83조에 따른 수사공무원 교체
4. 제16조에 따른 회피

제5조(수사의 기본원칙) ① 지식재산경찰은 수사를 할 때 수사 대상자의 자유로운 의사에 따른 임의수사를 원칙으로 하고, 강제처분은 관계 법령에 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 필요한 최소한의 범위에서만 실시한다.
② 지식재산경찰은 다른 사건의 수사를 통해 확보된 증거 또는 자료를 내세워 관련이 없는 사건에 대한 자백이나 진술을 강요해서는 안 된다.

제6조(법령 등 적용범위) 지식재산경찰은 직무수행 전반에서 「형사소송법」(이하 "법"이라 한다), 「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」(이하 "상호협력규정"이라 한다) , 「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규칙」(이하 "협력규칙"이라 한다) 등 관계 법령에서 특별한 규정이 없는 한 이 규정에서 정한 바에 따른다.

제2장 조직 및 운영

제7조(조직) 지식재산처장은 수사의 효율적 수행을 위하여 기술디자인특별사법경찰과, 기술유출특별사법경찰과, 상표특별사법경찰과(이하 "수사과"라 한다) 내에 복수의 수사팀을 설치·운영할 수 있다.

제8조(수사과장) ① 수사과장은 해당 수사과 내의 수사에 대하여 소속 지식재산경찰을 지휘·감독하며, 소속 지식재산경찰이 합리적이며 공정하게 수사하도록 그 책임을 다하여야 한다.
② 이 규정에서 정한 사항 외에 각 수사과 운영에 필요한 세부적인 사항은 해당 수사과장이 따로 정하여 시행할 수 있다.

제9조(수사팀장) 수사팀장은 소속 수사과장을 보좌하고 그 명에 의하여 수사팀 소속 지식재산경찰을 지휘·감독한다.

제10조(사건의 지휘·감독) ① 수사과장은 소속 지식재산경찰이 담당하는 사건에 대하여 수사지휘를 할 때에는 명시적인 이유를 근거로 구체적으로 해야 한다.
② 「지식재산처와 그 소속기관 직제」 제12조에 따른 국장은 필요한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건에 대해 수사과장 또는 사건을 담당하는 지식재산경찰관에게 수사보고를 요구할 수 있다.
1. 국가경제에 미치는 영향이 크거나 사회적 이목을 끌만한 중대한 사건
2. 수사가 장기간 지속되고 있는 사건

제11조(실적보고 등) ① 수사팀장은 수사 또는 단속 추진실적을 주기적으로 소속 수사과장에게 보고해야 한다.
② 제1항에 따른 보고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 지역 또는 기술분야별 수사(입건 전 조사를 포함한다) 및 단속 실적
2. 사건 보유 현황 및 사건별 향후 수사계획
3. 그 밖의 주요사항
③ 지식재산보호기준팀장은 지식재산범죄 수사 및 단속에 관한 통계를 주기적으로 기록·유지해야 한다.

제3장 수사

제1절 통칙

제12조(관할) ① 지식재산경찰이 수사하는 지식재산범죄 사건의 관할은 전국으로 한다.

② 수사과장은 소속 지식재산경찰관이 수사하는 과정에서 타 수사기관의 범죄수사와 경합하여 해당 수사의 관할에 대한 협의·조정이 필요한 경우에는 법 제197조의4제2항 및 상호협력규정 제7조에 따라 수사권관할조정협의회에 협의·조정을 신청할 수 있다.

제13조(사건의 단위) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범죄사건은 1건으로 처리한다.

1. 법 제11조에 따른 관련사건. 이 경우 이미 각급 공소청 또는 이에 상응하는 관서에 송치하거나 이송한 후에 수리한 사건도 포함한다.
2. 1건으로 함께 수사하도록 검사의 지도 · 조언을 받은 사건
3. 다른 수사기관으로부터 1건으로 이송된 사건

제14조(사건의 배정) ① 수사과장은 소속 지식재산경찰관의 전문분야, 근무지 등에 부합하도록 사건을 배정해야 한다. 다만, 전문분야별 지식재산경찰관의 수, 지식재산경찰관별 담당 사건 수 및 사건 난이도 등을 고려하여 그러하지 아니할 수 있다.
② 제2조제1항 각 호의 범죄가 복합된 사건의 배정은 수사과장 간 협의에 따른다.

제15조(사건의 이송) ① 지식재산경찰은 타 수사기관으로부터 지식재산경찰의 직무범위에 해당하는 범죄를 이송받아 수사할 수 있다.
② 제1항의 경우에 있어서 필요한 때에는 해당 수사기관에 증거물의 인도 및 그 밖의 수사를 위한 협력을 요구해야 한다.
③ 지식재산경찰이 타 수사기관으로 사건을 이송하고자 할 때에는 수사과장 보고 등 필요한 조치를 한 후 관련 사건기록과 함께 신속하게 이송해야 한다.

제16조(회피) ① 지식재산경찰은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소속 수사과장의 허가를 받아 그 사건의 수사를 회피해야 한다.

1. 피의자 또는 사건관계인과 친족관계 또는 이에 준하는 관계가 있는 때
2. 사건에 관한 심사 · 심판에 관여한 바가 있는 때
3. 그 밖에 수사의 공정성을 의심받을 염려가 있는 때

② 수사과장은 제1항에 따른 회피가 있는 사건에 대해서는 회피를 허가한 날로부터 3일 이내에 사건을 재배정해야 한다.

제17조(수사의 협력) ① 지식재산경찰은 수사에 필요하다고 인정할 때에는 다른 지식재산경찰 또는 다른 사법경찰관리(일반사법경찰관리 또는 타 기관 소속 특별사법경찰관리를 말한다)에게 피의자의 체포·출석요구·조사, 장물 등 증거물의 수배, 압수·수색·검증, 참고인의 출석요구·조사 등 필요한 조치에 대한 협력을 요청할 수 있다.
② 지식재산경찰은 「발명진흥법」 제55조의3제1항제5호 및 제6호에 따라 한국지식재산보호원에 지식재산범죄에 관한 단속 사무의 지원을 요청할 수 있다.

③ 지식재산경찰이 다른 사법경찰관리로부터 제1항의 사항에 관한 협력을 요청받은 경우에는 정당한 이유가 없는 한 적극 협조해야 한다.

제18조(검사의 지도·조언 요청 등) ① 지식재산경찰관은 수사, 공소제기 및 공소유지와 관련하여 검사와 긴밀히 협력하여야 하며, 수사 또는 입건 여부의 판단에 필요한 경우 검사의 지도·조언을 요청할 수 있다.
② 지식재산경찰관이 검사의 지도·조언을 요청하고자 하는 경우에는 협력규칙 별지 제11호서식의 지도·조언요청서를 통해야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 구두 또는 유선으로 요청하되 사후에 그 요청의 취지를 서면으로 작성하여 사건기록에 편철해야 한다.
③ 서면이 아닌 간편한 방식으로 검사의 지도·조언을 받은 지식재산경찰관은 해당 검사에게 서면으로 지도·조언해 줄 것을 요청할 수 있다.
④ 지식재산경찰관은 검사의 지도·조언을 존중하여 수사에 반영해야 한다.
⑤ 검사가 지도·조언을 할 때 이행기간을 지정한 경우 지식재산경찰관은 그 기한 내에 지도·조언 사항을 이행해야 하며, 기한 내에 이행하지 못한 경우에는 협력규칙 별지 제13호서식의 이행 기한 연장 요청서에 따라 그 사유를 소명하여 기한의 연장을 요청해야 한다.

제19조(경찰장구의 사용) 지식재산경찰관은 직무수행 중 피의자의 체포·구속 등을 위해 필요한 경우 최소한의 범위에서 수갑, 포승을 사용할 수 있다.

제2절 수사의 개시

제20조(수사의 개시 및 구제신청의 안내) ① 지식재산경찰관은 범죄의 경중, 피해의 계속 여부 및 회복 가능성, 사건의 시급성과 파급성 등을 고려하여 수사를 개시하는 사건의 순서 또는 수사 시기를 신중하게 결정해야 한다.
② 지식재산경찰관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 착수한 때에는 수사를 개시한 것으로 본다. 이 경우 지식재산경찰관은 해당 사건을 즉시 입건해야 한다.

1. 피혐의자의 수사기관 출석조사
2. 피의자신문조서의 작성
3. 긴급체포
4. 체포 · 구속영장의 신청
5. 사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실에 대한 압수 · 수색 또는 검증영장(부검을 위한 검증영장은 제외한다)의 신청

③ 지식재산경찰관은 법 제197조의3제9항에 따라 고소인등·고발인·피해자 또는 그 법정대리인(피해자가 사망한 경우에는 그 배우자·직계친족 또는 형제자매를 포함한다. 이하 "고소인등"이라 한다)에게 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 의심되는 경우 검사에게 구제를 신청할 수 있음을 안내해야 한다.
④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안내하지 않을

수 있다. 다만, 그 사유를 소명할 수 있는 자료를 사건기록에 편철해야 한다.

1. 고소인등의 인적사항을 특정하기 어려운 경우
2. 고소인등의 소재가 불명이거나 부득이한 사유로 고소인등과 연락이 되지 아니하는 경우
3. 고소인등이 신청 절차의 안내를 명시적으로 거부한 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 사유로 안내가 객관적으로 불가능한 경우

⑤ 제3항에 따른 안내를 한 경우 지식재산경찰관은 별지 제1호서식의 안내 확인서에 상대방의 서명을 받아 사건기록에 편철해야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 우편, 팩스, 전자우편 등의 방법으로 안내한 후 안내 일시·내용 등을 기재한 서류를 작성하여 사건기록에 첨부할 수 있다.

⑥ 지식재산경찰관은 제4항 각 호의 사유가 해소된 경우에는 지체 없이 안내해야 한다.

제21조(수사개시의 통보) 지식재산경찰관은 피해규모, 광역성, 연쇄성, 범죄태양 등에 비추어 사회적 이목을 끌만한 중대한 범죄에 대하여 수사를 개시했을 때에는 즉시 수사과장에게 보고한 후 상호협력규정 제15조에 따라 관할 지방공소청장에 통보해야 한다. 이 경우 통보는 협력규칙 별지 제8호서식의 수사개시 통보서로 한다.

제22조(범죄인지의 통보) ① 지식재산경찰관은 직무범위에 속하지 않지만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범죄나 증거자료를 발견한 경우에는 상호협력규정 제16조에 따라 검사의 지도·조언을 받아 관할이 있는 수사기관에 통보해야 한다. 이 경우 검사의 지도·조언을 받기 위한 관할 지방공소청장 또는 지청장에 대한 통지는 협력규칙 별지 제9호서식의 직무범위 외 범죄발생 통보서로 한다.

1. 해당 범죄가 진행 중에 있는 등 시급한 조치가 필요할 때
2. 해당 범죄의 법정형에 징역형이 포함되어 있을 때

② 지식재산경찰관은 범죄를 수사하는 과정에서 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 "중수청법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 중대범죄를 인지한 경우에는 중대범죄수사청장에게 통보해야 한다. 다만, 중수청법 시행령 제17조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 통보는 인지한 즉시 전화, 팩스, 서면 등의 방법으로 이루어져야 하며, 서면 이외의 방법으로 통보한 경우에는 인지한 날로부터 3일 이내에 서면으로도 통보해야 한다. 이 경우 통보 서면에는 중수청법 시행령 제18조제3항 각 호의 사항을 포함해야 한다.

제23조(범죄통계원표 등) ① 지식재산경찰관은 사건마다 범죄통계원표(발생사건표, 검거사건표 및 피의자표를 말한다)를 작성하여 관할 지방공소청장에게 제출해야 한다. 이 경우 발생사건표와 검거사건표는 죄명 별로, 피의자통계원표는 피의자 별로 작성한다.

② 지식재산경찰관은 사건을 인지할 때에는 피의자의 지문을 채취하여 협력규칙 별지

제10호서식의 수사자료표 송부서에 따라 지문대조조회를 해야 한다.
③ 지식재산경찰관이 고소 · 고발을 받은 사건을 직접 수사할 때에는 피의자의 지문을 채취하여 협력규칙 별지 제10호서식의 수사자료표 송부서에 따라 지문대조조회를 해야 한다. 다만, 고소 · 고발을 받은 사건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 피의자가 「지문을 채취할 형사피의자의 범위에 관한 규칙」 제2조제2항제1호 · 제2호 또는 제4호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 피의자에 대한 지문채취 및 지문대조조회를 하지 않을 수 있다.

1. 혐의없음
2. 공소권없음
3. 죄가안됨
4. 각하
5. 참고인중지

제3절 입건 전 조사

제24조(입건 전 조사의 착수) ① 지식재산경찰관은 직무범위에 속하는 범죄에 관한 신문, 방송, 인터넷, 출판물, 신고 또는 풍문 등에 대해 범죄를 의심할 만한 정황이 있는 경우에는 입건 전에 그 사실 여부에 대해 조사(이하 "입건 전 조사"라 한다)할 수 있다.
② 지식재산경찰관이 입건 전 조사를 개시할 경우에는 별지 제2호서식의 입건 전 조사 착수보고서를 작성하여 소속 수사과장에게 보고하고 그 지휘를 받아야 한다.
③ 지식재산경찰관은 제2항에 따라 입건 전 조사에 착수한 사건에 대해 별지 제3호서식의 입건 전 조사사건부를 작성하여야 한다.

제25조(착수의 신중) ① 익명 또는 존재하지 않는 사람 명의의 신고·제보·진정·탄원 및 투서로 그 내용상 수사단서로서의 가치가 없다고 인정될 때에는 조사하지 아니할 수 있다.
② 진정·탄원 및 투서의 내용이 제2조제1항에 따른 지식재산경찰의 직무범위에 해당하지 않거나 저촉되지 않음이 명백하다고 인정될 때에는 진정인·탄원인 및 투서인에게 그 뜻을 통지하고 조사하지 아니할 수 있다.

제26조(입건 전 조사의 진행) ① 입건 전 조사는 임의적인 방법으로 함을 원칙으로 한다.
② 지식재산경찰관은 조사 대상자 또는 참고인 등의 소재불명, 증거불충분 등으로 더 이상의 조사가 불가능할 경우에는 사유 해소 시까지 조사를 중지할 수 있다.
③ 지식재산경찰관은 조사 기간이 3개월을 초과하는 경우 별지 제4호서식의 입건 전 조사진행상황보고서를 작성하여 소속 수사과장에게 보고하여야 한다.

제27조(입건 전 조사의 종결) ① 지식재산경찰관은 조사과정에서 범죄혐의가 있다고

판단될 때에는 지체 없이 협력규칙 별지 제146호서식의 범죄사건부에 기록하고 수사과장의 지휘를 받아 수사를 개시해야 한다.
② 지식재산경찰관은 제1항에 따라 수사를 개시한 경우에는 협력규칙 별지 제4호서식의 범죄인지서를 작성해야 한다. 이 경우 범죄인지서에는 피의자의 성명·주민등록번호·직업·주거·범죄경력, 수사경력, 죄명, 범죄사실 및 적용될 법조문을 적어야 하며, 범죄사실에는 범죄의 일시·장소·방법 등을 명시하고 특히 수사의 단서와 범죄사실을 인지하게 된 경위를 구체적으로 적어야 한다.
③ 지식재산경찰관은 조사결과 범죄혐의가 없거나 더 이상의 범죄증거가 드러나지 않을 경우 별지 제5호서식의 입건 전 조사결과보고서를 작성하여 소속 수사과장에게 보고하고, 수사과장의 지휘를 받아 종결한다.
④ 제3항에 따라 입건 전 조사를 종결하는 경우에는 피혐의자와 신고인·제보자·진정인·탄원인에게 통지해야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 통지하지 아니할 수 있다.
1. 피해자에 대한 보복범죄나 2차 피해가 우려되는 경우
2. 통지 대상자의 연락처나 주소 등을 알지 못하는 경우
⑤ 제4항에 따른 통지는 조사를 종결한 날로부터 7일 이내에 별지 제6호서식 또는 별지 제7호서식의 불입건 결정 통지서에 따라 서면, 팩스, 전자우편 등의 방법으로 한다.

제28조(입건 전 조사기록의 관리) ① 제27조제1항에 따라 수사를 개시한 입건 전 조사 사건의 기록은 해당 사건기록에 합쳐 편철한다. 다만, 조사 사건의 일부에 대해서만 수사를 개시한 경우에는 그 일부 기록만을 사건기록에 합쳐 편철하고 나머지 기록은 제2항의 방법으로 조사기록으로 분리하여 보존할 수 있다.
② 제27조제3항에 따라 조사를 종결한 사건의 기록은 입건 전 조사종결사건철에 편철한다.

제29조(지식재산보호분석과 소속 지식재산경찰관에 대한 적용범위) ① 지식재산보호분석과 소속 지식재산경찰관의 입건 전 조사에 대해서는 제24조부터 제28조까지(제27조제1항 및 제2항, 제28조제1항은 제외한다)를 적용한다. 이 경우 '수사과장'은 '지식재산보호분석과장'으로 본다.
② 지식재산보호분석과 소속 지식재산경찰관은 입건 전 조사 과정에서 범죄혐의가 있다고 판단될 때에는 직접 수사를 개시하지 않고 수사과장 간 협의에 따라 결정된 수사과에 사건을 이관해야 한다.

제30조(검사의 수사요청) ① 지식재산경찰관은 법 제245조의9제1항에 따른 검사의 수사요청이 있는 경우 이를 수리하고 입건 여부를 검토해야 한다.
② 지식재산경찰관은 특별한 사정이 없는 한 제1항에 따른 요청을 수리한 날부터 3개월 내에 수사를 완료하고 그 결과를 지체 없이 검사에게 통지해야 한다.

제4절 고소·고발 사건의 처리

제31조(고소·고발의 수리) ① 지식재산경찰관은 직무범위에 해당하는 범죄에 대한 고소·고발이 있는 때에는 이를 수리하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 고소장 또는 고발장의 명칭으로 제출된 서류가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 진정(陳情)으로 처리할 수 있다.

1. 고소인 또는 고발인의 진술이나 고소장 또는 고발장에 따른 내용이 불분명하거나 구체적 사실이 적시되어 있지 않은 경우
2. 피고소인 또는 피고발인에 대한 처벌을 희망하는 의사표시가 없거나 처벌을 희망하는 의사표시가 취소된 경우
3. 고소 또는 고발이 본인의 진의에 의한 것인지 여부가 확인되지 않는 경우
4. 동일한 사실에 관하여 이중으로 고소 또는 고발이 있는 경우

③ 지식재산경찰관은 고소·고발 사건에 대해 수사를 개시한 경우에는 협력규칙 별지 제146호서식의 범죄사건부에 기재해야 한다.

제32조(고소사건 등에 대한 주의사항) 지식재산경찰관은 고소사건의 경우에는 고소한 사람에게 고소권이 있는지 여부를, 피해자의 명시한 의사에 반하여 죄를 논할 수 없는 사건의 경우에는 피해자가 법 위반자에 대한 처벌을 희망하는지 여부를 각각 조사해야 한다.

제33조(고소 등의 취소) ① 지식재산경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 조사해야 한다.

1. 고소인이 그 고소를 취소한 경우
2. 고발인이 그 고발을 취소한 경우
3. 피해자의 명시한 의사에 반하여 죄를 논할 수 없는 사건의 피해자가 처벌을 희망하는 의사표시를 철회한 경우

② 제1항제3호에 해당하는 경우 지식재산경찰관은 피해자에게 "처벌을 희망하지 않는다는 의사표시를 철회할 수 없고 같은 내용으로 다시 고소할 수 없음"을 충분히 알린 후 피해자로부터 별지 제8호서식의 처벌불원서를 제출받아 사건기록에 첨부해야 한다.
③ 제2항에 의한 처벌을 희망하지 아니하는 피해자의 의사표시는 이미 발생한 범죄사실에 한정되며, 조건이 붙은 의사표시는 처벌을 희망하지 아니하는 의사로 볼 수 없다.

제34조(고소·고발사건의 수사기간) ① 지식재산경찰관이 고소 또는 고발에 의하여 범죄를 수사하는 경우에는 법 제238조에 따라 고소 또는 고발을 수리한 날부터 3개월 이내에 수사를 완료하고 송치 여부를 결정해야 한다.
② 제1항에 따른 기간에 수사를 완료하지 못한 경우에는 소속 수사과장에게 보고하고 상호협력규정 제29조제2항에 따라 관할 지방공소청 검사에게 지도·조언을 요청해야 한다. 이 경우 지도·조언을 요청하는 절차는 제18조제2항에 따른다.

제35조(수사진행상황의 통지) ① 지식재산경찰관은 입건하여 수사 중인 사건에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날로부터 7일 이내에 고소인등에게 수사의 진행상황을 통지해야 한다.

1. 신고·고소·고발 등에 따라 수사를 개시한 날
2. 제1호에 따른 수사를 개시한 날로부터 3개월이 지난 날
3. 제2호에 따른 통지를 한 날부터 매 1개월이 지난 날

② 제1항제2호에 따른 통지 후에 고소인등의 요청이 있거나 그 밖에 필요하다고 인정되는 경우에도 수사 진행상황을 통지할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 통지는 서면, 전화, 팩스, 전자우편, 문자메시지 등 고소인등이 요청(동의를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)한 방법으로 할 수 있으며, 고소인등이 별도로 요청한 방법이 없는 경우에는 서면 또는 문자메시지로 통지한다. 이 경우 서면으로 하는 통지는 협력규칙 별지 제1호서식의 수사 진행상황 통지서에 의한다.

④ 지식재산경찰관은 제3항에 따라 수사 진행상황을 통지한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 서면을 사건기록에 편철해야 한다.

1. 서면으로 통지한 경우: 해당 통지서의 사본
2. 서면 이 외의 방법으로 통지한 경우: 해당 통지의 취지를 적은 수사보고서

⑤ 다음 각 호의 경우에는 제1항 또는 제2항에 따른 통지를 생략할 수 있다.

1. 통지 전에 고소·고발이 취소된 경우 또는 사건을 송치한 경우
2. 고소인등이 통지를 원하지 않는 경우
3. 수사과정에서 고소인등에게 통지 내용에 해당되는 사실을 이미 고지한 경우
4. 사건관계인의 명예나 권리를 부당하게 침해하는 경우
5. 사건관계인에 대한 보복범죄나 2차 피해가 우려되는 경우
6. 통지 대상자의 연락처나 주소 등을 알지 못하는 경우

⑥ 고소인 또는 고발인이 다수이고 대표자 또는 대리인이 선정되어 있는 경우에는 대표자 또는 대리인에 대해서만 통지할 수 있다.

제5절 임의수사

제36조(출석요구) ① 지식재산경찰관이 피의자에게 출석요구를 할 때에는 출석요구의 취지를 명백하게 기재하여 협력규칙 별지 제16호서식의 출석요구서를 발송해야 한다. 다만, 신속한 출석요구가 필요한 경우 등 부득이한 사정이 있는 경우에는 전화, 문자메시지, 그 밖의 상당한 방법으로 출석요구를 할 수 있다.

② 지식재산경찰관은 피의자에게 출석요구를 하려는 경우 조사의 일시 · 장소에 관하여 협의해야 하며, 변호인이 있는 경우에는 변호인과도 협의해야 한다.

③ 지식재산경찰관은 제1항 본문에 따른 방법으로 출석요구를 했을 때에는 출석요구서의 사본을, 같은 항 단서에 따른 방법으로 출석요구를 했을 때에는 그 취지를 적은 수사보고서를 각각 사건기록에 편철한다.

④ 피의자가 출석요구에 응하면서 출석요구서의 송달을 원하지 않을 때에는 출석요구

서를 송달하지 않을 수 있다. 이 경우 그 사실을 출석요구서 등에 기록한다.
⑤ 출석에 응한 피의자에 대해서 지체없이 진술을 들어야 하며 오랫동안 기다리게 하는 일이 없도록 한다.
⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정은 참고인에 대한 출석요구의 경우에도 적용한다. 이 경우 참고인에 대한 출석요구는 협력규칙 별지 제17호서식의 참고인 출석요구서를 발송해야 한다.
⑦ 지식재산경찰관은 피의자 또는 참고인 등에게 출석을 요구한 경우에는 협력규칙 별지 제18호서식의 출석요구통지부에 통지일시, 통지방법 등 정해진 사항을 기재한다.

제37조(임의동행 시의 고지) ① 지식재산경찰관은 임의동행을 요구하는 경우 상대방에게 동행을 거부할 수 있다는 것과 동행하는 경우에도 언제든지 자유롭게 동행 과정에서 이탈하거나 동행 장소에서 퇴거할 수 있다는 것을 알려야 한다.
② 임의동행을 한 경우 별지 제9호서식의 임의동행 동의서를 작성하여 사건기록에 편철하여야 한다.

제38조(진술거부권 등의 고지) ① 지식재산경찰관은 피의자를 신문할 때에는 다음 각 호의 사항을 미리 고지하여야 한다.

1. 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것
2. 진술을 하지 않더라도 불이익을 받지 아니한다는 것
3. 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 있다는 것
4. 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있다는 것
5. 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있는 경우 법 제197조의3제8항에 따라 검사에게 구제를 신청할 수 있다는 것

② 지식재산경찰관은 제1항의 권리 등을 고지한 때에는 다음 각 호의 사항에 대해 질문하고 이에 대한 피의자의 답변을 조서에 기재하여야 한다. 이 경우 피의자의 답변은 피의자로 하여금 자필로 기재하게 하거나 지식재산경찰관이 답변을 기재한 부분에 기명날인 또는 서명하게 하여야 한다.

1. 피의자가 진술을 거부할 권리를 행사할 것인지
2. 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인지
3. 제1항제5호의 사항을 안내받았는지

③ 제1항 및 제2항의 고지나 질문 등은 조사를 상당기간 중단하였다가 다시 개시할 경우 또는 조사 담당자가 교체된 경우에도 다시 하여야 한다.

제39조(피의자 신문) ① 지식재산경찰관은 피의자를 신문하는 경우에는 다음 각 호의 사항 중 필요한 사항을 확인해야 한다. 이 경우, 사건의 성격과 유형을 고려하였을 때, 범죄사실 및 정상과 관련이 없는 불필요한 질문은 지양하여야 한다.

1. 성명, 연령, 생년월일, 주민등록번호, 등록기준지, 주거 및 직업
2. 피의자가 법인 또는 단체인 경우에는 명칭, 상호, 소재지, 대표자의 성명 · 주거, 설립목적 및 기구
3. 전과의 유무와 기소유예, 선고유예, 소년 보호처분을 받은 사실의 유무
4. 현재 다른 경찰관서 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건의 유무(만약 있다면 그 죄명, 범죄사실의 개요와 해당 수사기관의 명칭)
5. 병역관계
6. 훈장, 기장, 포장, 연금의 유무
7. 자수 또는 자복하였을 때에는 그 동기와 경위
8. 피의자의 환경, 교육, 경력, 가족상황, 재산, 생활정도 및 건강상태
9. 범죄의 동기와 원인, 목적, 성질, 일시장소, 방법, 범인의 상황, 결과, 범행 후의 행동
10. 피의자와 피해자의 친족관계 등으로 인한 죄의 성부, 형의 경중이 있는 사건에 대하여는 그 사항
11. 미성년자나 피성년후견인 또는 피한정후견인인 때에는 그 친권자 또는 후견인의 유무(만약 있다면 그 성명과 주거)
12. 피의자의 처벌로 인하여 그 가정에 미치는 영향
13. 피의자의 이익이 될 만한 사항
14. 제1호부터 제13호까지의 각 사항을 증명할 만한 자료

② 지식재산경찰관은 피의자신문 후 협력규칙 별지 제23호서식의 피의자신문조서를 작성해야 하며, 변호인의 신문참여 및 그 제한에 관한 사항을 함께 적어야 한다. 다만, 피의자를 추가로 신문하는 경우에는 협력규칙 별지 제24호서식을 작성한다.

③ 제2항의 피의자신문조서는 피의자에게 열람하게 하거나 읽어 들려주어야 하며, 피의자가 기재내용에 대해 이의를 제기하거나 의견을 진술했을 때에는 이를 추가로 적어야 한다. 이 경우, 피의자가 이의를 제기했던 부분은 읽을 수 있도록 남겨두어야 한다.

④ 피의자가 조서에 대하여 이의나 의견이 없는 경우에는 그 취지를 협력규칙 별지 제27호서식의 진술확인서에 따라 자필로 기재하게 한 후 조서에 편철하고, 간인을 한 후 기명날인 또는 서명하게 해야 한다. 다만, 피의자가 외국인인 경우에는 협력규칙 별지 제28호서식에 따른다.

⑤ 지식재산경찰관은 피의자 신문 없이 진술서를 작성하게 하는 경우 등 피의자신문조서를 작성하지 않는 경우에는 진술거부권 등의 고지와 피의자의 답변에 대하여 협력규칙 별지 제30호서식의 진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인서를 제출받아 사건기록에 편철해야 한다.

제40조(참고인에 대한 조사) ① 지식재산경찰관은 참고인을 조사하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 다음 각 호의 사항에 유의하여 협력규칙 별지 제25호서식의 진술조서를 작성해야 하며, 변호인의 신문참여 및 그 제한에 관한 사항을 함께 적어야 한다. 다만, 참고인의 진술을 추가로 듣는 경우에는 협력규칙 별지 제26호서식을 작성한다.

1. 피해자의 피해상황
2. 범죄로 인하여 피해자 및 사회에 미치는 영향
3. 피해회복의 여부
4. 처벌희망의 여부
5. 피의자와의 관계
6. 그 밖의 수사상 필요한 사항

② 참고인이 서면진술을 원하거나 진술사항이 복잡한 때에는 진술서를 작성하여 제출하게 할 수 있다.

③ 참고인의 진술에 대한 확인 절차에 대해서는 제39조제3항 및 제4항을 준용한다.

제41조(진술서 등의 접수) ① 지식재산경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 피의자 또는 참고인으로부터 협력규칙 별지 제29호서식에 따라 진술서를 작성하도록 할 수 있다.

1. 피의자 또는 참고인이 서면 진술을 원할 때
2. 진술 사항이 복잡하고 피의자 또는 참고인이 서면 진술에 동의할 때
3. 그 밖에 서면 진술을 하도록 하는 것이 타당하다고 인정될 때

② 지식재산경찰관은 제1항에 따른 진술서를 작성하도록 하는 경우 피의자 또는 참고인이 자필로 작성하도록 해야 한다.

제42조(수사과정의 기록) ① 지식재산경찰관은 법 제244조의4에 따라 조사(신문, 면담 등 명칭을 불문한다. 이하 이 조에서 같다) 과정의 진행 경과를 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 기록해야 한다.

1. 조서를 작성하는 경우: 조서에 기록하고 협력규칙 별지 제21호서식의 수사 과정 확인서를 작성하여 조서의 끝 부분에 편철
2. 조서를 작성하지 않는 경우: 협력규칙 별지 제22호서식의 수사 과정 확인서에 기록한 후 사건기록에 편철

② 지식재산경찰관은 피의자 또는 사건관계인이나 그 변호인이 사실관계 등의 확인을 위해 자료를 제출하는 경우 그 자료를 사건기록에 편철해야 한다.

③ 지식재산경찰관은 조사를 종결하기 전에 피의자 또는 사건관계인이나 그 변호인이 자료 또는 의견을 제출할 의사가 있는지 확인하고, 자료 또는 의견을 제출받은 경우에는 해당 자료 또는 의견을 사건기록에 편철한다.

④ 지식재산경찰관은 수사관계 서류를 작성하거나 사건 관련 자료를 접수했을 때에는 작성 또는 접수 순서에 따라 사건기록에 편철하고, 이를 기록목록에 적어야 하며, 사건기록에는 매 장마다 장수를 적어야 한다.

제43조(변호인의 선임) ① 지식재산경찰관은 피의자가 변호인 선임 의사를 밝히거나 피의자신문 과정에서 변호인 참여를 요청하는 경우 즉시 조사를 중단하고 변호인 선임 또는 변호인의 신문과정 참여를 보장해야 한다.

② 지식재산경찰관은 변호인의 선임에 관하여 특정의 변호인을 시사하거나 추천해서는 안 된다.
③ 피의자가 변호인을 선임하는 경우에는 변호인과 연명 날인한 선임서를 제출하게 해야 한다.

제44조(변호인의 피의자신문 참여 등) ① 지식재산경찰관은 법 제243조의2제1항에 따라 피의자 또는 그 변호인·법정대리인·배우자·직계친족 또는 형제자매의 신청이 있는 경우에는 피의자 신문에 변호인을 참여시켜야 한다. 이 경우 변호인 참여의 신청은 구술 또는 다음 각 호의 서면으로 해야 하며, 구술로 신청한 경우에는 사후에 다음 각 호의 서면을 제출해야 한다.

1. 변호인 선임서
2. 협력규칙 별지 제2호서식의 변호인·변호사 참여신청서

② 지식재산경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 피의자신문 중이라도 변호인의 참여를 제한할 수 있다. 이 경우 지식재산경찰관은 변호인 참여를 제한하는 처분에 대해 법 제417조에 따른 준항고를 제기할 수 있다는 사실을 고지하고, 피의자에게 다른 변호인을 참여시킬 기회를 주어야 한다.

1. 변호인의 참여로 증거를 인멸·은닉·조작할 위험이 구체적으로 드러나는 경우
2. 신문 방해, 수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우

③ 제1항의 변호인 참여 신청을 받은 때에는 피의자신문 일시·장소에 관하여 변호인과 협의해야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 변호인과 상당기간 연락이 되지 않는 등의 사유로 협의하지 못한 경우
2. 변호인이 정당한 사유 없이 협의 요청에 응하지 아니하거나 반복적으로 일정을 지연하는 경우

④ 지식재산경찰관은 피의자신문에 참여하고자 하는 변호인에 대해 변호사 신분증을 확인하거나 지방변호사협회 회원명부와 주민등록증을 대조하는 등의 방법으로 신분을 확인해야 한다.
⑤ 피의자신문에 참여하고자 하는 변호인이 2인 이상일 때에는 피의자로 하여금 협력규칙 별지 제3호서식의 대표변호인 지정서에 따라 신문에 참여할 변호인 1인을 지정하도록 해야 하며, 피의자가 지정하지 않는 경우에는 지식재산경찰관이 지정할 수 있다. 지정의 철회 및 변경의 경우에도 같다.
⑥ 지식재산경찰관은 변호인의 참여에 관한 사항을 피의자신문조서에 기재하여야 한다.

제45조(변호인의 조언·상담의 보장) ① 지식재산경찰관은 신문 중 변호인이 피의자의 옆자리 등 실질적인 조언을 할 수 있는 위치에 앉도록 해야 하고, 특정한 답변 또는 진술번복을 유도하거나 신문을 방해하는 등의 우려가 없는 한 피의자에 대한 변호인의 조언·상담을 보장하여야 한다.
② 지식재산경찰관은 피의자에 대한 신문이 아닌 단순 면담 등이라는 이유로 변호인의

참여·조력을 제한해서는 안 된다.
③ 지식재산경찰관은 변호인이 의견 진술을 요청하는 경우에는 정당한 사유가 없는 한 그 요청을 승인해야 하며, 신문 중 수사기밀 누설이나 신문 방해 등 우려가 없는 한 변호인의 메모를 보장하여야 한다. 다만, 변호인은 부당한 신문 방법에 대해서는 지식재산경찰관의 승인 없이도 이의를 제기할 수 있다.
④ 지식재산경찰관은 제3항에 따른 변호인의 의견진술 또는 이의제기가 있는 경우 해당 내용을 조서에 적어야 한다.
⑤ 피의자 신문에 참여한 변호인은 신문 후 조서를 열람하고 의견을 진술하거나 별도의 서면으로 제출할 수 있다.

제46조(변호인 참여의 제한) ① 지식재산경찰관은 증거를 인멸 · 은닉 · 조작할 위험이 구체적으로 드러나거나, 신문 방해, 수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 피의자신문 중이라도 변호인의 참여를 제한할 수 있다. 이 경우 피의자와 변호인에게 변호인 참여를 제한하는 처분에 대해 법 제417조에 따른 준항고를 제기할 수 있다는 사실을 고지하고, 피의자에게 다른 변호인을 참여시킬 기회를 주어야 한다.
② 제1항에 따라 변호인 참여를 제한하는 경우 지식재산경찰관은 그 내용을 조서에 기재해야 한다.

제47조(참고인 등에 대한 준용) 참고인 등에 대한 조사에 있어서 변호인의 참여에 관해서는 제43조부터 제46조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "피의자"는 "참고인 등"으로, "신문"은 "조사"로, "변호인"은 "변호사"로 본다.

제48조(신뢰관계인의 동석) ① 법 제244조의5에 따라 피의자와 동석할 수 있는 신뢰관계에 있는 사람과 법 제221조제3항에서 준용하는 법 제163조의2에 따라 피해자와 동석할 수 있는 신뢰관계에 있는 사람(이하 "신뢰관계인"이라 한다)은 피의자 또는 피해자의 직계친족, 형제자매, 배우자, 가족, 동거인, 보호·교육시설의 보호·교육담당자 등 피의자 또는 피해자의 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 사람으로 한다.
② 피의자, 피해자 또는 그 법정대리인이 신뢰관계인의 동석을 신청한 경우 지식재산경찰관은 그 관계를 포함하는 협력규칙 별지 제19호서식 또는 별지 제20호서식의 동석 신청서를 제출받거나 조서 또는 수사보고서에 그 관계를 적어야 한다.
③ 제2항의 경우 지식재산경찰관은 신뢰관계인으로 동석할 사람과 피의자 또는 피해자와의 관계를 소명할 수 있는 자료를 제출받아 기록에 편철한다. 다만, 조사의 긴급성 등을 고려하여 예외적으로 동석 조사 이후에 해당 자료를 제출받을 수 있다.
④ 지식재산경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 신뢰관계인의 동석을 거부하거나 제한할 수 있다.

1. 신뢰관계인의 동석으로 인하여 신문 또는 조사가 방해되는 경우
2. 신뢰관계인이 진술의 내용에 부당한 영향을 미칠 수 있는 행위를 하는 경우

3. 신뢰관계인이 수사기밀을 누설하는 등의 정당한 사유가 있는 경우

제49조(영상녹화) ① 지식재산경찰관은 다음 각 호의 경우에는 피의자신문 또는 참고인 조사 과정을 영상녹화할 수 있다.

1. 사회적 이목이 집중되는 사건
2. 진술 외에 다른 증거가 없고 법정에서 진술번복이 예상되는 사건
3. 조사과정에서 적법절차나 인권침해 시비 차단이 필요한 사건
4. 수용 중인 참고인 또는 피의자로 전환될 가능성이 있는 주요 참고인을 출석조사하는 경우
5. 피의자 또는 참고인이 영상녹화를 요청한 경우
6. 통역이 필요하거나 영주 체류자격이 없는 외국인을 조사하는 경우
7. 글을 읽거나 쓰지 못하는 사람, 시각에 이상이 생겨 앞을 보지 못하는 사람을 조사하는 경우
8. 그 외에 수사상 필요한 경우

② 제1항에 따라 영상녹화를 하려는 경우 지식재산경찰관은 피의자 또는 참고인에게 다음 각 호의 사항을 고지해야 한다. 단, 제3호의 고지는 피의자에 대한 경우에 한한다.

1. 조사자 및 법 제243조에 따른 참여자의 성명과 직책
2. 영상녹화 사실 및 장소, 시작 및 종료시각
3. 법 제244조의3에 따른 진술거부권 등
4. 조사를 중단·재개하는 경우 중단 이유와 중단 시각 및 중단 후 재개하는 시각

③ 피의자에 대한 조사과정을 영상녹화하는 경우 법 제243조의 참여규정을 준수해야 하며, 이때 참여자는 반드시 조사실에 동석하게 해야 한다.

④ 참고인에 대한 조사과정을 영상녹화하는 경우 협력규칙 별지 제31호서식의 영상녹화 동의서에 따라 영상녹화에 대한 동의여부를 확인하여야 한다.

⑤ 조사과정을 영상녹화하는 경우 조사실 전체를 확인할 수 있도록 하고, 피조사자의 얼굴과 음성을 식별할 수 있도록 해야 한다.

제50조(영상녹화물의 제작 및 재생) ① 지식재산경찰관은 영상녹화를 실시한 경우 영상녹화용 컴퓨터에 저장된 영상녹화파일을 이용하여 영상녹화물(CD, DVD 등) 1개를 제작하고, 피조사자의 기명날인 또는 서명을 받아 피조사자 또는 변호인의 면전에서 봉인하여 사건기록에 편철한다.

② 지식재산경찰관은 영상녹화물을 제작한 후 이를 별지 제10호서식의 영상녹화물 관리대장에 등록해야 한다.

③ 지식재산경찰관은 영상녹화물을 제작한 후 영상녹화용 컴퓨터에 저장되어 있는 영상녹화파일을 데이터베이스 서버에 전송하여 보관할 수 있다.

④ 제1항의 영상녹화물이 손상 또는 분실 등으로 인하여 사용될 수 없게 된 경우에는 데이터베이스 서버에 저장되어 있는 영상녹화파일을 이용하여 다시 영상녹화물을 제작

할 수 있다.
⑤ 지식재산경찰관은 영상녹화물을 제작한 후 피의자, 참고인 또는 그 변호인의 요구가 있는 때에는 영상녹화물을 재생하여 시청하게 하여야 한다. 이 경우 그 내용에 대하여 이의를 진술하는 때에는 그 취지를 기재한 서면을 작성하여 사건기록에 편철하여야 한다.

제51조(진술녹음) ① 지식재산경찰관은 필요한 경우 피의자신문의 전 과정을 녹음할 수 있다. 다만, 법 제244조의2에 따라 영상녹화를 하는 경우는 제외한다.
② 지식재산경찰관이 제1항에 따라 녹음을 하려는 경우에는 피의자에게 먼저 고지하고, 별지 제11호서식의 진술녹음 고지·동의확인서에 따라 동의여부를 확인하여야 한다.
③ 지식재산경찰관은 피의자의 진술을 듣는 경우 피의자 또는 변호인의 요청이 있으면 피의자의 진술을 녹음해야 한다.
④ 제49조제2항·제3항 및 제5항, 제50조는 피의자신문 등의 녹음에 준용한다. 이 경우 "영상녹화"는 "녹음"으로, "영상녹화물"은 "녹음물"로, "시청"은 "청취"로 본다.

제52조(수사관계사항의 조회) 지식재산경찰관은 법 제199조제2항에 따라 공무소 기타 공사단체에 수사사항조회서를 통하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

제6절 강제수사

제53조(체포·구속 시의 주의사항) ① 지식재산경찰관은 피의자를 체포 · 구속할 때에는 필요한 한도를 넘어서 실력을 행사하는 일이 없도록 하고 그 시간 · 방법을 고려하여야 한다.
② 지식재산 경찰관은 다수의 피의자를 동시에 체포 · 구속할 때에는 각각의 피의자별로 피의사실, 증거방법, 체포 · 구속 시의 상황, 인상, 체격 그 밖의 특징 등을 명확히 구분하여 체포 · 구속, 압수 · 수색 또는 검증 그 밖의 처분에 관한 서류의 작성, 조사, 증명에 지장이 생기지 않도록 하여야 한다.
③ 지식재산 경찰관은 피의자를 체포 · 구속할 때에는 피의자의 건강상태를 조사하고 체포 · 구속으로 인하여 현저하게 건강을 해할 염려가 있다고 인정할 때에는 그 사유를 소속 수사과장에게 보고하여야 한다.

제54조(체포영장의 신청) ① 지식재산경찰관은 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 정당한 이유 없이 법 제200조 및 이 규정 제36조에 따른 출석요구에 응하지 아니하거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 법 제200조의2에 따라 검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원판사의 체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있다.
② 제1항에 따라 체포영장을 신청하는 경우에는 협력규칙 별지 제34호서식의 체포영장 신청서로 하고, 해당 사항을 협력규칙 별지 제35호서식의 체포영장신청부에 기재해야

한다.

제55조(긴급체포) ① 지식재산경찰관은 법 제200조의3제1항에 따라 피의자가 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으나 긴급하여 지방법원판사의 체포영장을 받을 수 없는 때에는 그 사유를 알리고 영장없이 피의자를 체포할 수 있다. 여기서 긴급한 경우는 피의자를 우연히 발견할 경우 등과 같이 체포영장을 받을 시간적 여유가 없는 때를 말한다.

1. 피의자가 증거를 인멸할 염려가 있는 때
2. 피의자가 도망하거나 도망할 우려가 있는 때

② 지식재산경찰관이 긴급체포를 했을 경우에는 협력규칙 별지 제36호서식의 긴급체포서를 작성하고 협력규칙 별지 제37호서식의 긴급체포원부에 그 내용을 적어야 한다.

③ 지식재산경찰관은 긴급체포 이후 긴급체포의 일시·장소와 사유, 체포를 계속해야하는 사유 등을 기재한 협력규칙 별지 제38호서식의 긴급체포승인요청서를 작성하여 12시간 내에 관할 지방공소청의 검사에게 긴급체포의 승인을 요청해야 한다.

④ 지식재산경찰관은 검사가 긴급체포 불승인 통보를 한 경우에는 지체없이 피의자를 석방한 후 검사에게 그 석방일시와 사유를 통보하고, 협력규칙 별지 제53호서식의 피긴급체포자 석방 통보서를 작성하여 사건기록에 편철한다. 이 경우, 피의자를 석방한 일시 및 사유는 협력규칙 별지 제37호서식의 긴급체포원부에도 적어야 한다.

⑤ 긴급체포시의 진술거부권 등 권리고지에 관하여는 제59조를 준용한다.

제56조(현행범인의 체포) ① 지식재산경찰관은 법 제212조에 따라 현행범인을 체포할 때에는 도망 또는 증거인멸 우려가 있는지, 체포 외 위법행위를 제지할 가능성이 없는지 등을 고려해야 한다.

② 지식재산경찰관은 법 제212조에 따라 현행범인을 체포한 때에는 협력규칙 별지 제39호서식의 현행범인체포서를 작성해야 한다.

③ 체포한 현행범인을 조사한 결과 계속 구금할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 소속 수사과장의 지휘를 받아 즉시 현행범인을 석방해야 한다.

④ 제3항에 따라 현행범인을 석방하려는 때에는 검사에게 지체없이 통보하고 그 석방일시와 사유를 기재한 협력규칙 별지 제41호서식의 피의자 석방 통보서를 함께 사건기록에 편철한다.

제57조(구속영장의 신청) ① 지식재산경찰관은 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 법 제201조제1항에 따라 검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원판사의 구속영장을 발부받아 피의자를 구속할 수 있다.

1. 피의자가 일정한 주거가 없는 때
2. 피의자가 증거를 인멸할 염려가 있는 때

3. 피의자가 도망하거나 도망할 염려가 있는 때

② 지식재산경찰관이 검사에게 구속영장의 청구를 신청하는 경우에는 체포한 때부터 48시간 이내에 검사가 지방법원판사에게 구속영장을 청구할 수 있도록 체포한 때부터 36시간 내에 조사기록 그 밖에 구속을 필요로 하는 사유를 소명하는 자료를 첨부하여 피의자별로 검사에게 구속영장을 신청한다.

③ 제1항에 따라 구속영장을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 신청서와 서류를 제출해야 하며, 협력규칙 별지 제47호서식의 구속영장신청부에 등록해야 한다.

1. 체포영장으로 체포한 피의자에 대하여 구속영장을 신청하는 경우: 협력규칙 별지 제43호서식의 구속영장신청서 및 체포영장
2. 긴급체포한 피의자에 대하여 구속영장을 신청하는 경우: 협력규칙 별지 제44호서식의 구속영장신청서 및 제55조제2항의 긴급체포서
3. 현행범인으로 체포한 피의자에 대하여 구속영장을 신청하는 경우: 협력규칙 별지 제46호서식의 구속영장신청서, 제56조제2항의 현행범인체포서 또는 협력규칙 별지 제40호서식의 현행범인인수서
4. 제1항에 따라 구속영장을 신청하는 경우: 협력규칙 별지 제45호서식의 구속영장신청서

④ 지식재산경찰관은 범죄의 중대성, 재범 위험성, 피해자 및 중요 참고인 등에 대한 위해우려 등 필요적 고려사항이 있는 경우 이를 구속영장신청서에 기재해야 한다.

⑤ 검사가 제2항의 기간 내에 구속영장을 청구하지 아니한 때에는 피의자를 즉시 석방해야 하며 다시 체포할 경우에는 체포영장을 다시 발부받아야 한다.

제58조(체포·구속영장의 집행) ① 지식재산경찰관이 체포·구속영장을 집행하는 때에는 법 제200조의 6 또는 법 제209조에서 준용하는 법 제81조제1항 본문에 따라 검사의 지휘를 받아야 하며, 집행에 앞서 피의자에게 반드시 영장을 제시하고 그 사본을 교부하여야 한다.

② 제1항과 같이 영장의 사본을 교부한 경우에는 교부 사실을 입증할 수 있도록 피의자로부터 별지 제12호서식의 영장사본교부확인서를 받아 사건기록에 편철하여야 한다. 다만, 피의자가 영장의 사본을 수령하기를 거부하거나 영장사본교부확인서에 기명날인 또는 서명하는 것을 거부하는 경우에는 지식재산경찰관이 영장사본교부확인서 끝부분에 그 사유를 적고 기명날인 또는 서명해야 한다.

③ 영장을 집행한 지식재산경찰관은 영장 하단 집행란에 집행일시와 장소, 집행자의 관직성명을 기재하고 날인한다.

④ 지식재산경찰은 체포·구속영장을 집행한 때에는 협력규칙 별지 제33호서식의 체포·구속영장 집행원부에 해당 사항을 기재하고, 협력규칙 별지 제54호서식의 체포·구속인명부를 작성해야 한다.

제59조(범죄사실 등의 고지) ① 지식재산경찰관이 피의자를 체포 또는 구속하는 때에는 법 제200조의5(법 제209조에서 준용하는 경우를 포함한다.)에 따라 피의자에게 피의

사실의 요지, 체포 또는 구속의 이유와 변호인을 선임할 수 있음을 고지하고 변명의 기회를 주어야 하며 법 제244조의3제1항제1호부터 제3호까지의 진술거부권을 알려주어야 한다.

② 피의자에게 진술거부권 등의 권리를 알려준 경우에는 피의자로부터 협력규칙 별지 제32호서식의 권리 고지 확인서를 받아 사건기록에 편철한다. 다만, 피의자가 확인서에 기명날인 또는 서명을 거부하는 경우에는 피의자를 체포한 지식재산경찰관이 확인서의 끝부분에 그 사유를 기재하고 기명날인 또는 서명한다.

제60조(체포·구속의 통지 등) ① 지식재산경찰관은 피의자를 체포·구속한 때부터 늦어도 24시간 내에 다음 각 호의 구분에 따른 사람에게 사건명, 체포·구속의 일시·장소, 범죄사실의 요지, 체포·구속의 이유와 변호인을 선임할 수 있음을 통지해야 한다.

1. 변호인이 있는 경우: 변호인
2. 변호인이 없는 경우: 법정대리인, 배우자, 직계친족 또는 형제자매 중 피의자가 지정한 사람

② 제1항의 통지는 서면으로 해야 하며, 협력규칙 별지 제48호서식의 체포·구속통지서에 따른다. 다만, 긴급하여 전화 또는 팩스 등으로 통지하는 경우에는 사후에 서면으로 통지한다.

③ 제1항에 따라 통지하는 경우 그 통지서 사본을 사건기록에 편철해야 한다. 다만, 제1항 각 호에 따른 사람이 없어 통지를 할 수 없는 경우에는 그 취지를 적어 사건기록에 편철한다.

④ 외국인 피의자를 체포·구속하였을 때에는 24시간 이내에 해당국 대사관이나 영사관, 법무부에 그 사실을 통보한다.

⑤ 지식재산경찰관은 체포·구속된 피의자 및 제1항 각 호의 사람에게 법 제214조의2에 따른 체포 또는 구속의 적부심사를 청구할 수 있음을 알려야 한다. 이 경우 제1항 각 호에 따른 사람에 대한 통지에 대해서는 제3항을 준용한다.

제61조(체포·구속영장등본의 발급) ① 지식재산경찰관은 체포·구속된 피의자 및 그 변호인, 법정대리인, 배우자, 직계친족, 형제자매나 가족, 동거인 또는 고용주 중 피의자가 지정하는 자가 체포 · 구속영장등본의 발급을 청구하는 때에는 체포 · 구속영장의 등본을 청구인에게 발급해야 한다.

② 지식재산경찰관은 제1항에 따라 등본을 교부했을 때는 협력규칙 별지 제49호서식의 체포·구속영장등본교부대장에 기재해야 한다.

제62조(체포·구속영장의 반환 및 재신청) ① 영장을 집행하지 않았거나 피의자가 도주하는 등의 사유로 영장을 집행하지 못했을 때에는 협력규칙 별지 제122호서식의 영장반환서에 영장을 첨부하여 검사에게 반환하고, 영장반환서 및 영장사본을 사건기록에 편철한다.

② 제1항에 따라 체포 · 구속영장을 반환하는 경우 체포 · 구속영장이 여러 통 발부된

때에는 이를 전부 반환해야 한다.
③ 지식재산경찰관은 동일한 범죄사실로 다시 체포·구속영장의 발부를 신청할 때에는 그 취지를 영장의 신청서에 적어야 한다.
1. 체포·구속영장을 신청하였으나 발부받지 못한 경우
2. 체포·구속영장을 신청하여 이미 발부받았으나 유효기간이 경과된 경우
3. 체포·구속되었다가 석방된 경우

제63조(압수·수색·검증영장의 신청) ① 지식재산경찰관은 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 정황이 있고 해당 사건과 관계가 있다고 인정할 수 있는 것에 한정하여 검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원판사가 발부한 영장에 의하여 압수, 수색 또는 검증을 할 수 있다.
② 지식재산경찰관은 압수·수색 또는 검증영장을 신청하는 경우 압수·수색 또는 검증의 범위를 범죄 혐의의 소명에 필요한 최소한으로 정해야 하고, 수색 또는 검증할 장소·신체·물건 및 압수할 물건 등을 구체적으로 특정해야 한다.
③ 제1항에 따라 압수·수색 또는 검증영장을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 신청서로 하고, 해당 사항을 협력규칙 별지 제58호서식의 압수·수색·검증영장 신청부에 기재해야 한다.
1. 일반용: 협력규칙 별지 제55호서식의 신청서
2. 금융계좌 추적용: 협력규칙 별지 제56호서식의 신청서
3. 사후신청용: 협력규칙 별지 제57호서식의 신청서
④ 압수·수색·검증 영장의 반환과 재신청에 대해서는 제62조를 준용한다.

제64조(압수·수색·검증영장의 제시) ① 압수 · 수색·검증영장은 처분을 받는 자(이하 "피압수자"라 한다)에게 반드시 제시하여야 하고, 피압수자가 피의자인 경우에는 그 사본을 교부하여야 한다. 다만, 피압수자가 현장에 없는 등 영장의 제시나 그 사본의 교부가 현실적으로 불가능한 경우 또는 피압수자가 영장의 제시나 사본의 교부를 거부한 때에는 예외로 한다.
② 지식재산경찰관은 피압수자에게 영장을 제시할 때에는 영장에 따른 압수·수색 또는 검증이라는 사실과 영장에 기재된 범죄사실 및 수색 또는 검증할 장소·신체·물건, 압수할 물건 등을 명확히 알려야 한다.
③ 지식재산경찰관은 제1항에 따라 피의자에게 영장의 사본을 교부한 경우에는 교부 사실을 입증할 수 있도록 피의자로부터 별지 제12호서식의 영장사본교부확인서를 받아 사건기록에 편철하여야 한다. 다만, 피의자가 영장의 사본을 수령하기를 거부하거나 영장사본교부확인서에 기명날인 또는 서명하는 것을 거부하는 경우에는 지식재산경찰관이 영장사본교부확인서 끝부분에 그 사유를 적고 기명날인 또는 서명해야 한다.

제65조(압수·수색·검증영장의 집행) ① 피의자 또는 변호인은 압수·수색·검증영장의 집행에 참여할 수 있다.

② 지식재산경찰관은 압수·수색영장을 집행할 때에는 미리 집행의 일시와 장소를 제1항에 규정한 사람에게 통지한다. 다만, 제1항에 규정한 사람이 참여하지 아니한다는 의사를 명시한 때 또는 시급한 때에는 예외로 한다.
③ 공무소 내에서 압수·수색·검증영장을 집행할 때에는 그 책임자에게 참여할 것을 통지하며, 그 밖에 타인의 주거, 간수자 있는 가옥, 건조물 등에서는 주거주, 간수자 또는 이에 준하는 사람을 참여하게 해야 한다. 다만, 이들을 참여하게 하지 못할 때에는 이웃사람 또는 지방공공단체의 직원을 참여하게 해야 한다.
④ 여자의 신체를 수색할 때에는 성년의 여자를 참여하게 한다.
⑤ 일출 전, 일몰 후에는 압수·수색·검증영장에 야간집행을 할 수 있는 기재가 없으면 그 영장을 집행하기 위하여 타인의 주거, 간수자가 있는 가옥, 건조물, 항공기, 선박 또는 차량 내에 들어가지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

1. 도박 그 밖에 풍속을 해치는 행위에 상용된다고 인정하는 장소
2. 여관, 음식점 그 밖에 야간에 공중이 출입할 수 있는 장소. 다만, 공개한 시간 내에 한정한다.

제66조(압수·수색 또는 검증 중지 시의 조치) 지식재산경찰관은 압수·수색 또는 검증에 착수한 후 이를 일시 중지하는 경우에는 그 장소를 폐쇄하거나 관리자를 두어서 사후의 압수·수색 또는 검증을 계속함에 지장이 없도록 해야 한다.

제67조(임의 제출물의 압수 등) ① 지식재산경찰관은 소유자, 소지자 또는 보관자(이하 "소유자등"이라 한다)에게 임의제출을 요구할 필요가 있을 때에는 별지 제13호서식의 물건제출요청서를 발부할 수 있다.
② 지식재산경찰관은 법 제218조에 따라 소유자등이 임의로 제출한 물건 또는 유류물은 영장없이 압수할 수 있다.
③ 소유자등이 임의 제출한 물건을 압수할 때에는 제출자에게 임의제출의 취지 및 이유를 적은 별지 제14호서식의 임의제출서를 받아야 한다.
④ 제3항의 압수에 관하여는 제72조에 따른 압수조서와 압수목록을 작성하여야 한다.

제68조(유류물의 압수) ① 지식재산경찰관은 유류물을 압수할 때에는 거주자, 관리자 또는 이에 준하는 사람의 참여를 얻어서 행하여야 한다. 다만, 대상자가 참여하지 아니한다는 의사를 명시하거나 참여할 사람이 없는 경우에는 예외로 한다.
② 제1항의 압수에 관하여는 제72조에 따른 압수조서와 압수목록을 작성하여야 한다.

제69조(소유권 포기서) 지식재산경찰관은 압수물의 소유자가 그 물건의 소유권을 포기한다는 의사표시를 하였을 경우에는 별지 제15호서식의 소유권포기서를 받아야 한다.

제70조(전자정보의 압수·수색 등) ① 지식재산경찰관은 법 제219조에서 준용하는 법 제

106조제3항에 따라 컴퓨터용 디스크 및 그 밖에 이와 비슷한 정보저장매체(이하 "정보저장매체등"이라 한다)에 기억된 정보(이하 "전자정보"라 한다)를 압수하는 경우에는 해당 정보저장매체등의 소재지에서 수색 또는 검증한 후 범죄사실과 관련된 전자정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하는 방법으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 제1항에 따른 압수 방법의 실행이 불가능하거나 그 방법으로는 압수의 목적을 달성하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 압수 · 수색 또는 검증 현장에서 정보저장매체등에 들어 있는 전자정보 전부를 복제하여 그 복제본을 정보저장매체등의 소재지 외의 장소로 반출할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 제1항 및 제2항에 따른 압수 방법의 실행이 불가능하거나 그 방법으로는 압수의 목적을 달성하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 피압수자 또는 법 제123조에 따라 참여하게 해야 하는 사람(이하 "피압수자등"이라 한다)이 참여한 상태에서 정보저장매체등의 원본을 봉인(封印)하여 정보저장매체등의 소재지 외의 장소로 반출할 수 있다.

④ 제2항 또는 제3항에 따라 전자정보 전부를 복제하여 그 복제본을 반출하거나 정보저장매체등의 원본을 반출하는 경우에는 피압수자등에게 전자정보의 탐색·복제·출력 절차에 참여할 수 있음을 고지한 후 다음 각 호의 구분에 따른 확인서를 작성하여 피압수자등의 서명을 받아야 한다. 다만, 서명을 받기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 사유를 해당 확인서에 기재하고 기록에 편철한다.

1. 제2항에 따라 복제본을 반출하는 경우: 협력규칙 별지 제60호서식의 정보저장매체 복제 등 참관여부 확인서
2. 제3항에 따라 원본을 반출하는 경우: 협력규칙 별지 제61호서식의 정보저장매체 제출 등 참관여부 확인서

제71조(전자정보의 압수 · 수색 또는 검증 시 유의사항) ① 지식재산경찰관은 전자정보의 탐색·복제·출력을 완료한 경우에는 지체없이 피압수자등에게 압수한 전자정보의 목록을 교부해야 한다.

② 지식재산경찰관은 제1항의 목록에 포함되지 않은 전자정보가 있는 경우에는 해당 전자정보를 지체 없이 삭제 또는 폐기하거나 반환해야 한다. 이 경우 협력규칙 별지 제59호서식의 전자정보 삭제·폐기 또는 반환확인서를 작성하여 피압수자등에게 교부해야 한다.

③ 지식재산경찰관은 전자정보의 복제본을 취득하거나 전자정보를 복제할 때에는 해시값을 확인하거나 압수·수색 또는 검증의 과정을 촬영하는 등 전자적 증거의 동일성과 무결성(無缺性)을 보장할 수 있는 적절한 방법과 조치를 취해야 한다.

④ 지식재산경찰관은 압수·수색 또는 검증의 전 과정에 걸쳐 피압수자등이나 변호인의 참여권을 보장해야 하며, 피압수자등과 변호인이 참여를 거부하는 경우에는 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 압수·수색 또는 검증을 해야 한다.

⑤ 지식재산경찰관은 제4항에 따라 참여한 피압수자등이나 변호인이 압수 대상 전자정보와 사건의 관련성에 관하여 의견을 제시한 때에는 이를 조서에 적어야 한다.

제72조(압수조서의 작성 등) ① 지식재산경찰관은 물건을 압수한 경우에는 협력규칙 별지 제70호서식의 압수조서 및 협력규칙 별지 제71호서식의 압수목록을 작성해야 하며, 협력규칙 별지 제147호서식의 압수부에 기록해야 한다. 이 때 압수조서에는 압수의 일시·장소, 압수의 경위 등을, 압수목록에는 압수물의 품종·수량 등을 각각 구체적으로 적어야 한다.
② 제1항에도 불구하고 피의자신문조서·진술조서·검증조서 또는 실황조사서에 압수의 취지를 기재하여 압수조서의 작성을 갈음할 수 있다.
③ 지식재산경찰관은 압수한 물건이 있으면 그 물건의 소유자, 소지자, 보관자 기타 이에 준하는 자에게 제1항에 따른 압수목록을 교부해야 한다.
④ 지식재산경찰관이 제67조 또는 제68조에 따라 임의 제출물 또는 유류물을 압수하여 압수조서와 압수목록을 작성하는 경우에도 제1항을 준용한다.

제73조(수색조서·검증조서의 작성 등) ① 지식재산경찰관이 수색을 한 경우에는 수색의 일시·장소, 참여인 등을 포함하여 협력규칙 별지 제72호서식의 수색조서를 작성해야 한다.
② 지식재산경찰관은 수색을 한 결과 증거물 또는 몰수할 물건이 없을 때에는 그 처분을 받는 자에게 그 취지를 기재한 협력규칙 별지 제73호서식의 수색결과 증명서를 교부해야 한다.
③ 지식재산경찰관이 검증을 한 경우에는 검증의 일시·장소, 검증 경위 등을 포함하여 협력규칙 별지 제74호서식의 검증조서를 작성해야 한다.

제74조(압수·수색 또는 검증 시의 주의사항) ① 지식재산경찰관은 압수·수색 또는 검증을 할 때에는 부득이한 사유가 있는 경우 이외에는 건조물, 기구 등을 파괴하거나 서류 그 밖의 물건을 흩어지지 않게 하여야 하고, 이를 종료하였을 때에는 원상회복하여야 한다.
② 지식재산경찰관은 압수를 할 때에는 지문 등 수사자료가 손괴되지 않도록 주의하는 동시에 그 물건을 되도록 원상태로 보존하기 위한 적당한 조치를 하여 멸실, 파손, 변질, 변형, 혼합 등이 되지 않도록 주의하여야 한다.

제75조(압수물의 보관 및 관리) ① 지식재산경찰관은 압수물에 사건명, 피의자 성명, 압수목록에 적힌 순위·번호를 기입해야 한다.
② 수사과장은 압수물의 보관 및 관리를 위하여 수사과별 압수물관리담당자를 지정하고 압수물의 출납 및 보관에 관한 사무를 집행하도록 해야 한다.
③ 압수물관리담당자는 소관 수사과의 압수물에 대해 압수물의 수량, 보관상태, 이상유무 등을 주기적으로 점검해야 한다.
④ 수사과장은 압수물을 효율적으로 관리할 수 있도록 권역별로 압수물보관창고(이하 "압수창고"라 한다)를 둔다.

⑤ 압수물은 압수한 장소가 속한 권역의 압수창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제76조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 다른 권역의 압수창고 또는 제76조에 따른 별도의 위탁장소에 보관할 수 있다.
⑥ 사건을 이관할 때에는 압수물도 함께 인계해야 한다. 다만, 물건의 중량이 크거나 물건 이동 시 훼손의 우려가 있는 등의 사유로 이관이 곤란한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제76조(압수물의 위탁보관) ① 지식재산경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 압수물을 소지자·보관자 그 밖의 이에 준하는 자에게 위탁하여 보관할 수 있다. 이 경우 압수물에 사건명, 피의자의 성명, 압수목록에 기재한 순위·번호를 표시하고, 보관자로부터 협력규칙 별지 제78호서식의 압수물 보관 서약서를 받아 사건기록에 첨부해야 한다.

1. 압수물 보관시설이 부족한 경우
2. 물건의 특성에 따라 특수설비를 갖춘 보관시설에 보관할 필요가 있는 경우
3. 압수물의 중량이 크거나 또는 운송 시 훼손될 우려가 있는 등의 사유로 운송이 곤란한 경우

② 제1항에 따라 위탁하여 보관하는 경우에는 수탁자와 수·위탁 보관계약서를 작성하고 보관료를 지급할 수 있다. 이 때 보관료는 압수물 보관에 소요되는 실비수준에서 결정한다.
③ 압수물관리담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 수탁자에게 이 사실을 즉시 통보해야 한다.

1. 제75조제6항에 따라 압수물을 인계해야 하는 경우
2. 사건을 검사에게 송치하는 경우

④ 제75조제6항에 따라 압수물을 인계하는 경우, 사건을 이관받은 지식재산경찰관은 제2항에 따른 위탁계약서 상의 권리의무를 승계한다.

제77조(압수물의 환부 및 가환부) ① 지식재산경찰관은 법 제218조의2제4항에 따라 압수물에 대해 그 소유자, 소지자, 보관자, 또는 제출인으로부터 환부 또는 가환부의 청구를 받은 경우에는 협력규칙 별지 제75호서식의 압수물환부(가환부) 의견요청서를 작성하여 검사에게 의견을 요청해야 한다.
② 지식재산경찰관은 제1항에 따른 압수물의 환부 또는 가환부의 청구를 받은 경우 별지 제16호서식의 압수물 환부·가환부청구서를 제출받아 압수물 처분 의견요청서에 첨부한다.
③ 지식재산경찰관은 정당한 사유가 없으면 제1항에 따른 검사의 의견에 따라야 한다. 다만, 검사가 제시한 의견과 다르게 처분하려는 경우에는 상호협력규정 제5조에서 준용하는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제43조의2제4항 및 제5항에 따른다.
④ 지식재산경찰관은 압수물을 환부 또는 가환부한 경우에는 청구인으로부터 별지 제

17호서식의 압수물 환부·가환부 영수증을 받아야 한다.

제78조(압수물의 폐기 등) ① 지식재산경찰관은 법 제219조에서 준용하는 법 제130조제2항 및 제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 압수물을 폐기하려는 경우에는 협력규칙 별지 제77호서식의 압수물 폐기 의견요청서를 작성하여 검사에게 의견을 요청해야 한다.

1. 위험발생의 염려가 있는 압수물
2. 법령상 생산·제조·소지·소유 또는 유통이 금지된 압수물로서 부패의 염려가 있거나 보관하기 어려운 압수물

② 지식재산경찰관은 제1항에 따라 압수물을 폐기할 때에는 협력규칙 별지 제79호서식의 폐기조서를 작성하고 압수물 사진 및 압수물 폐기에 관한 증빙자료를 사건기록에 첨부해야 한다.

③ 제1항제2호에 해당하는 압수물을 폐기하려는 경우에는 소유자 등 권한있는 자의 동의를 받아야 한다.

제79조(금융거래정보 요구 시 주의사항) ① 제63조제3항제2호에 따른 영장을 발부받아 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료(이하 "금융거래정보"라 한다)를 제공받은 지식재산경찰관은 금융기관이 '금융거래정보를 제공하였다는 사실'을 거래명의자에게 통보하는 것이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 "금융실명법"이라 한다) 제4조의2제2항 각 호에 해당하는 경우에는 해당 금융기관에 대하여 명의자에 대한 통보를 유예하도록 신청해야 한다.

② 지식재산경찰관은 금융실명법 제4조제1항 및 같은 법 시행령 제8조제1항에 따라 명의인의 동의에 의해 금융거래정보를 제공받기 위해서는 명의인에게 별지 제18호서식의 금융거래정보등 제공 동의서를 받아 금융기관에 금융거래정보을 요구하여야 한다.

제7절 시정조치요구

제80조(사건기록 등본의 송부) ① 지식재산경찰관은 검사가 법 제197조의3제1항에 따라 수사과정의 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용을 이유로 사건기록 등본의 송부를 요구하는 경우에는 7일 이내에 송부하여야 한다. 이 경우 별지 제19호서식의 사건기록 등본 송부서를 작성하여 사건기록 등본에 편철해야 한다.

② 지식재산경찰관은 제1항에 따라 사건기록 등본을 송부하는 경우에는 해당 사건기록 전체의 등본을 송부한다. 다만, 등본 송부의 사유가 사건기록의 일부와 관련되고 사전에 검사와 합의된 경우에는 해당 부분에 대해서만 등본을 송부할 수 있다.

③ 지식재산경찰관은 필요한 경우 제1항에 따라 사건기록 등본을 송부하면서 의견을 함께 송부할 수 있다.

제81조(시정조치요구에 대한 대응) ① 제80조제1항의 송부를 받은 검사로부터 시정조

치 요구를 통보받은 지식재산경찰관은 정당한 이유가 없는 한 지체없이 시정조치를 이행해야 하며, 그 이행 결과를 별지 제20호서식의 시정조치 결과 통보서에 구체적으로 적어 검사에게 통보해야 한다. 다만, 법률상·사실상 시정이 불가능한 경우 등 정당한 이유가 있어 시정조치요구를 이행하지 않은 경우에는 그 내용과 사유를 시정조치 결과 통보서에 구체적으로 적어 통보해야 한다.

② 제1항의 통보를 받은 검사가 법 제197조의3제5항에 따라 사건의 송치 또는 타 수사기관으로의 이송을 요구하는 경우 지식재산경찰관은 해당 요구를 받은 날로부터 7일 이내에 송치 또는 이송해야 한다. 이 경우 관계 서류와 증거물을 함께 송부해야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 검사가 공소시효 만료일의 임박 등 특별한 사유를 이유로 별도의 이행기한을 정하여 통지한 경우 지식재산경찰관은 통지받은 기한까지 송치 또는 이송해야 한다.

④ 제2항에 따라 검사에게 송치한 사건에 대하여 검사가 보완수사를 요구하는 경우 지식재산경찰관은 지체없이 이를 이행하고 그 결과를 검사에게 통보하여야 한다. 이 경우 보완수사요구에 대한 대응에 대해서는 제91조 및 제92조를 따른다.

제82조(징계요구에 대한 처리) ① 수사과장은 각급 공소청장으로부터 법 제197조의3제7항 및 상호협력규정 제11조제1항에 따라 지식재산경찰의 징계를 요구받은 경우에는 지식재산처장에게 징계를 요청해야 한다.

② 지식재산처장은 제1항에 따른 징계 여부를 신중히 검토하고 필요한 경우 관련 절차에 따라 조치해야 한다.

③ 수사과장은 제1항의 요구를 받은 날로부터 1개월 내에 징계의결 등 요구 여부를 통보해야 하며, 징계처분 등 최종 처리결과와 그 이유도 지체없이 통보해야 한다. 이 경우 각각의 통보는 별지 제21호서식의 징계요구 처리결과 통보서에 따른다.

제8절 이의제기

제83조(이의제기에 대한 대응) ① 수사과장은 법 제245조의11제1항 및 상호협력규정 제10조에 따라 고소인등으로부터 다음 각 호에 해당하는 사유로 이의제기를 받은 경우 그로부터 14일 이내에 회신해야 한다.

1. 수사를 개시한 후 6개월 이상 정당한 이유 없이 증거조사 등 실질적인 수사가 진행되지 아니하는 경우
2. 지식재산경찰이 법 또는 다른 법령에 따른 고소인등의 권리를 침해한 경우
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 위법부당한 수사행위가 있는 경우

② 수사과장은 제1항에 따른 회신을 할 때에는 수사공무원 교체, 수사경과 및 수사계획의 제시, 권리보호를 위한 대책 등을 포함해야 한다.

③ 수사과장은 제2항의 이의제기에 대한 회신에 포함된 사항을 신속하게 이행해야 한다.

④ 반복된 이의제기에 대한 종결처리, 결과통지 등에 대해서는 「민원 처리에 관한 법

률」을 준용한다.

제4장 사건의 송치

제1절 사건송치

제84조(사건송치) 지식재산경찰관이 수사를 종결한 때에는 수사과장의 지휘를 받아 관할 지방공소청장에게 사건을 송치해야 한다. 이 경우 수사를 담당한 지식재산경찰관이 속한 수사과의 과장 명의로 해야 한다.

제85조(송치서류) ① 지식재산경찰관은 사건을 송치할 때 사건기록에 제3항 각 호의 서류를 첨부해야 한다. 다만, 고소·고발을 수리하여 수사한 사건에 해당하는 경우로서 「지문을 채취할 형사피의자의 범위에 관한 규칙」 제2조제2항제1호·제2호 또는 제4호에 해당하지 않는 피의자에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의견으로 송치할 경우에는 범죄경력·수사경력 조회 결과를 첨부하지 아니할 수 있다.

1. 혐의없음
2. 공소권없음
3. 죄가안됨
4. 각하
5. 참고인중지

② 지식재산경찰관이 사건을 기소중지 의견으로 송치하는 경우에는 소재불명 피의자의 지명수배·통보 내용, 사진, 협력규칙 별지 제135호서식의 인상서 등 관련 자료를 첨부해야 한다.

③ 송치서류는 다음 각 호의 순서에 따라 편철한다. 다만, 사건을 송치하기 전에 범죄경력·수사경력 조회 결과를 받지 못한 경우에는 사건송치서에 그 사유를 기재하고, 송치 후에 범죄경력 또는 수사경력을 발견한 때에는 즉시 주임검사에게 통보해야 한다.

1. 협력규칙 별지 제136호서식의 사건송치서
2. 협력규칙 별지 제137호서식의 압수물 총목록
3. 협력규칙 별지 제138호서식의 기록 목록
4. 협력규칙 별지 제14호서식의 의견서
5. 그 밖에 범죄경력·수사경력 조회 결과 등 필요한 서류

④ 검사의 지도·조언이 있었던 사건을 송치할 때에는 다음 각 호의 사항을 의견서에 기재하고 관련 자료를 사건기록에 편철하여야 한다.

1. 검사가 지도·조언한 사항
2. 검사의 지도·조언에 대한 이행 내용
3. 정당한 사유가 있다는 이유로 검사의 지도·조언을 이행하지 않은 경우 그 구체적 사유

⑤ 사건을 송치하는 지식재산경찰관은 제3항제2호부터 제4호까지 서류에 직접 간인을 해야 한다.
⑥ 제3항제4호의 서류에는 각 장마다 면수를 기입하되, 1장으로 이루어진 경우에는 1로 표시하고, 2장 이상으로 이루어진 경우에는 1-1, 1-2, 1-3 등으로 표시해야 한다.
⑦ 제3항제5호의 서류는 접수하거나 작성한 순서에 따라 편철하며, 순서대로 각 장마다 2부터 시작하여 2, 3, 4 등으로 면수를 표시해야 한다.

제86조(특수압수물의 송부) 지식재산경찰관은 귀금속류, 귀금속 제품 등 「공소청압수물사무규칙」 제2조에 따른 특수압수물을 송부하는 경우에는 수사기록에 감정서 원본을 편철하여 사본 2부와 함께 제출해야 한다.

제87조(영상녹화물 등의 송부) 피의자 또는 참고인에 대한 조사과정을 영상녹화 또는 녹음한 경우에는 사건 송치 시 봉인된 영상녹화물 또는 녹음물을 기록과 함께 송부해야 한다. 이 경우 송치서 표지의 비고란에 영상녹화물 또는 녹음물의 종류와 개수를 표시해야 한다.

제88조(추가 송부) 지식재산경찰관은 사건송치 후에 서류 또는 물건을 추가로 송부하는 경우에는 협력규칙 별지 제140호서식의 추가 송부서를 첨부해야 한다.

제89조(참고인 등의 소재수사 등) ① 지식재산경찰관은 참고인중지의견으로 사건을 송치할 경우 협력규칙 별지 제139호서식의 참고인 등 소재수사 관리부를 작성하여 별도로 관리하고, 그 사본을 사건기록에 편철해야 한다.
② 제1항의 경우 지식재산경찰관은 분기 1회 이상 참고인 등에 대한 소재수사를 해야 한다. 다만, 검사가 송치의견과 다른 결정을 한 경우에는 참고인 등 소재수사 관리부에 그 취지를 기재하고 소재수사를 하지 않을 수 있다.

제90조(기소중지·참고인중지 처분된 자에 대한 수사) ① 지식재산경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시 수사에 착수하고 관할 지방공소청 검사에게 그 사실을 통보해야 한다.

1. 검사가 소재불명(所在不明)으로 기소중지한 피의자가 발견된 경우
2. 특정 증거가 불분명하여 기소중지된 후 그 증거를 발견한 경우
3. 소재불명으로 참고인중지된 후 그 참고인을 발견한 경우

② 지식재산경찰관은 기소중지된 피의자가 다른 기관에서 검거된 경우에는 즉시 그 피의자에 대한 체포영장의 집행, 호송 등 필요한 조치를 해야 한다.
③ 지식재산경찰관은 참고인중지의 경우 그 참고인이 교도소, 구치소 등에 구금되어 있는 것을 확인했을 때에는 즉시 검사에게 통보하고 출장조사, 공조수사 촉탁 등 필요한 조치에 관하여 지도·조언을 요청해야 한다.
④ 제1항 또는 제3항에 따른 통보를 하는 경우에는 다음 각 호의 서식에 따른다.

1. 제1항제1호 및 제2호의 경우 : 협력규칙 별지 제141호서식의 기소중지자 소재발견 통보서

2. 제1항제3호 또는 제3항의 경우 : 협력규칙 별지 제142호서식의 참고인 등 소재발견 통보서

⑤ 지식재산경찰관은 제1항에 따라 수사에 착수한 경우에는 협력규칙 별지 제143호서식의 피의자 등 소재발견 처리부에 이를 적어야 한다.

제2절 보완수사요구

제91조(보완수사요구에 대한 대응) ① 지식재산경찰관이 법 제197조의2제1항에 따라 검사로부터 보완수사를 요구받은 경우 요구받은 날로부터 1개월 이내에 보완수사를 충실히 이행하고, 종합수사 결과를 포함한 별지 제22호서식의 보완수사 결과 통보서를 작성하여 검사에게 통보해야 한다.

② 제1항의 종합수사 결과에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 피의자 인적사항
2. 범죄경력 및 수사경력자료
3. 기존 범죄사실 및 적용법조
4. 기존 수사결과와 증거관계
5. 보완수사의 진행 내용
6. 보완수사에 따라 범죄사실이 변경된 경우 변경된 범죄사실 및 적용법조
7. 보완수사에 따라 혐의 여부에 대한 판단 등 수사결과가 변경된 경우 그 취지와 이유
8. 보완수사결과와 증거관계

③ 지식재산경찰관은 제1항에 따라 보완수사 결과를 통보할 경우 검사로부터 송부받은 관계 서류와 증거물이 있는 경우에는 그 관계 서류와 증거물을 함께 반환해야 한다.

④ 제1항의 기한에도 불구하고 검사가 보완수사 기간을 따로 정한 경우에는 지식재산경찰관은 그 기간 내에 보완수사를 완료하고 그 결과를 검사에게 통보하여야 한다.

⑤ 지식재산경찰관은 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 검사에게 별지 제23호서식의 보완수사 기간 연장 신청서에 따라 1개월의 범위에서 보완수사 기간의 연장을 신청할 수 있다.

⑥ 지식재산경찰관이 상호협력규정 제5조에서 준용하는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제60조의2제1항에 따라 검사로부터 보완수사기간 미준수에 대한 고지를 받은 경우에는 보완수사 이행결과를 통보하지 않은 사유를 별지 제24호서식의 보완수사 이행 결과 미통보 사유서에 구체적으로 적어 지체 없이 검사에게 제출해야 한다.

제92조(보완수사 결과의 사전통보) ① 지식재산경찰관은 보완수사 이행 결과를 검사에게 통보하려는 경우에는 보완수사 기간이 도래하기 전에 제91조제1항의 보완수사 결

과 통보서와 사건기록을 미리 검사에게 송부해야 한다.
② 검사가 제1항의 송부에 대해 추가 보완수사가 필요하다는 의견을 제시한 경우 지식재산경찰관은 검사의 의견에 따라 추가 보완수사를 진행한 후 제1항의 절차를 다시 거쳐야 한다.
③ 제2항에도 불구하고 지식재산경찰관은 최초로 보완수사요구를 받은 날부터 3개월 이내에 보완수사 결과를 통보해야 한다.
④ 지식재산경찰관이 제1항에 따라 통보서와 사건기록을 검사에게 송부한 날부터 제2항에 따라 검사가 의견을 제시한 날까지의 기간은 지식재산경찰관의 보완수사 기간에 산입하지 아니한다.

제93조(징계요구 등에 대한 처리) ① 수사과장은 각급 공소청장으로부터 법 제197조의2제7항에 따라 지식재산경찰의 직무배제를 요구받은 경우에는 정당한 사유가 없는 한 지체 없이 해당 사법경찰관을 직무에서 배제해야 한다.
② 수사과장은 제1항의 직무배제 요구에 대한 처리 결과와 그 이유를 직무배제를 요구한 각급 공소청장에게 별지 제25호서식의 직무배제요구 처리결과 통보서에 따라 통보해야 한다.
③ 각급 공소청장이 법 제197조의2제7항 및 상호협력규정 제11조제1항에 따라 지식재산경찰의 징계를 요구한 경우에는 제82조를 준용한다.

제5장 장부와 비치서류

제94조(범죄사건부) 지식재산경찰관은 범죄사건을 접수하거나 입건·수사 또는 송치하는 경우에는 협력규칙 별지 제146호서식의 범죄사건부를 작성해야 한다.

제95조(장부와 비치서류) ① 각 수사과는 협력규칙 제76조제1항 각 호(제19호부터 제31호까지는 제외한다)의 장부와 서류를 비치해야 한다.
② 지식재산경찰은 필요하다고 인정할 때에는 제1항의 장부와 서류 외에 필요한 장부나 서류철을 비치할 수 있다.
③ 수사과장은 매월 제1항 및 제2항의 장부와 서류의 비치상태, 보존기한 도과 여부 등을 점검하고, 멸실, 파손, 변질, 변형된 경우 적절한 조치를 취하여야 한다.
④ 제1항 및 제2항의 장부와 서류철은 색인목록을 붙여야 하고 해마다 갱신해야 한다. 다만, 계속 사용할 필요가 있는 경우에는 연도 구분을 명백히 표시한 후 해마다 갱신하지 않고 사용할 수 있다.

제96조(장부와 서류의 보존기간) ① 제95조제1항의 장부와 서류는 협력규칙 제87조 각 호의 구분에 따른 기간 동안 보존해야 한다.
② 제1항의 보존기간은 사건처리를 완결하거나 최종절차를 마친 다음 해 1월 1일부터

기산한다.
③ 보존기간이 경과한 장부와 서류철은 폐기목록을 작성한 후 「지식재산처 기록관 운영규정」 제15조의 기록물의 평가 및 폐기처리 절차를 거쳐 폐기해야 한다.

제6장 보칙

제97조(사실증명) 수사과장은 고소인등 또는 그 변호인이 필요한 용도를 소명하고 별지 제26호서식의 사실증명원 발급신청서에 따라 고소장·고발장의 접수증명 또는 입건 사실증명을 신청한 때에는 별지 제27호서식의 사실증명원을 교부해야 한다.

제98조(재검토기한) 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 11월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 10월 30일까지를 말한다)마다 이 훈령에 대한 타당성을 검토하여 필요한 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 훈령은 2026년 10월 8일부터 시행한다. 다만, 제12조제2항은 2027년 2월 5일부터 시행한다.
제2조(일반적 적용례) 이 규정은 이 규정 시행 당시 수사 중인 사건에 대해서도 적용한다. 다만, 개정 전 규정에 따라 적법하게 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 않는다.
제3조(구제신청 절차 안내에 관한 적용례) 제20조제3항부터 제6항까지의 개정규정은 2026년 10월 2일 이후 수사를 개시하는 경우부터 적용한다.
제4조(고소·고발 사건의 처리기한에 관한 적용례) 제34조의 개정규정은 2026년 10월 2일 이후 고소 또는 고발을 수리한 사건부터 적용한다.
제5조(고소인등의 이의제기에 관한 적용례) 제83조의 개정규정은 2026년 10월 2일 이후 수사를 개시하는 경우부터 적용한다.

■ [별지 제1호서식]

구제신청 안내 확인서

성　　명 :

주민등록번호 : 000000-0000000 (연령 세)

주　　거 :

본인은 0000.00.00. 00:00경 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있는 경우 검사에게 구제를 신청할 수 있음을 안내받았음을 확인합니다.

0000.00.00.

위 확인인

위 고소인등에게 위와 같이 안내하였음*(위 고소인등에게 위와 같이 안내하였으나 정당한 이유 없이 기명날인 또는 서명을 거부함).*

※ 기명날인 또는 서명 거부 사유:

0000.00.00.

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관　　O O O (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제2호서식] 입건 전 조사 착수보고

입건 전 조사 착수보고

수사팀장	수사과장

입건 전 조사번호 :

다음 사람에 대한 000법위반 여부에 관해 조사 착수하였기에 보고합니다.

1. 조사 대상자(들)의 인적사항
   성　　명 :
   주민등록번호 :
   직　　업 :
   사업장 소재지 :
   연 락 처 :

2. 혐의 내용
   000법위반

3. 적용 법조
   000법

4. 형사처분이나 기소유예 처분 받은 사실유무

5. 입건 전 조사 착수 경위

6. 입건 전 조사 대상 사실

7. 증거관계

붙임 :

0000. 00. 00.

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

■ [별지 제3호서식] 입건 전 조사 사건부

입건 전 조사 사건부

입건 전 조사 사건번호	보고일시	피 조 사 자		입건 전 조사 사항	착수일시 / 처리일시	처리결과	담당자	비 고
		성 명 / 주민번호	주 소					
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						

■ [별지 제4호서식] 입건 전 조사진행상황보고서

입건 전 조사진행상황보고

수사팀장	수사과장

입건 전 조사번호 :

○○○에 대한 ○○ 사건에 관하여 아래와 같이 조사진행상황을 보고합니다.

1. 사건번호

2. 조사 대상자(들)의 인적사항
   성　　명 :
   주민등록번호 :
   직　　업 :
   사업장 소재지 :
   연 락 처 :

3. 조사 진행사항

4. 향후 조사계획

수사지휘사항

0000. 00. 00.

지식재산처 OO특별사법경찰과
특별사법경찰관　　(인)

■ [별지 제5호서식] 입건 전 조사 결과보고

입건 전 조사 결과보고

수사팀장	수사과장

입건 전 조사번호 :

다음 사람에 대한 입건 전 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 조사 대상자(들)의 인적사항

성 명 :
주민등록번호 :
직 업 :
사업장 소재지 :
연 락 처 :

2. 조사 결과

0000. 00. 00.

지식재산처 OO특별사법경찰과
특별사법경찰관 (인)

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제6호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호

수 신 : 귀하

제 목 : 불입건 결정 통지서(피혐의자)

귀하와 관련된 사건에 대하여 다음과 같이 결정하였음을 알려드립니다.

접수일시		접 수 번 호	
적용법조			
주요내용			
담 당 자		☏	

※ 권리 보호를 위한 각종 제도

○ 국민권익위원회의 고충민원 접수제도

- 국민신문고 www.epeople.go.kr, 정부민원안내콜센터 국번없이 110

○ 국가인권위원회의 진정 접수제도

- www.humanrights.go.kr, 국번없이 1331

○ 시정조치요구 제도(형사소송법 제197조의3, 공소청 민원 대표전화번호 1301)

- 사법경찰관리의 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 의심되는 경우 그 사실을 검사에게 신고할 수 있음

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제7호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호
수 신 : 귀하
제 목 : 불입건 결정 통지서(진정인등)

귀하와 관련된 사건에 대하여 다음과 같이 결정하였음을 알려드립니다.

접수일시		접 수 번 호	
적용법조			
주요내용			
담 당 자		☏	

※ 범죄피해자 권리 보호를 위한 각종 제도

○ 범죄피해자 구조 신청제도(범죄피해자보호법): 관할지방공소청 범죄피해자지원센터에 신청
○ 범죄행위의 피해에 대한 손해배상명령(소송촉진등에관한특례법)
- 각급법원에 신청, 형사재판과정에서 민사손해배상까지 청구 가능
○ 법률구조공단의 법률구조제도(국번없이 132 또는 공단 지부.출장소)
- 범죄피해자에 대한 무료법률구조(손해배상청구, 배상명령신청 소송대리 등)
○ 범죄피해자지원센터(국번없이 1577-1295): 피해자나 가족, 유족등에 대한 전화상담 및 면접상담 등
○ 국민권익위원회의 고충민원 접수제도: 국민신문고 www.epeople.go.kr, 정부민원안내콜센터 국번없이 110
○ 국가인권위원회의 진정 접수제도: www.humanrights.go.kr, 국번없이 1331
○ 수사 이의제기 제도(형사소송법 제245조의11, 담당 수사관 소속 수사과에 제기)
- 특별사법경찰관이 고소인등의 권리를 침해, 그 밖에 위법·부당한 수사행위가 있는 경우 고소인등은 이의제기 할 수 있고, 수사과장은 14일 이내에 조치내용 등을 알림
○ 시정조치요구 제도(형사소송법 제197조의3, 공소청 민원 대표전화번호 1301)
- 사법경찰관리의 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 의심되는 경우 그 사실을 검사에게 신고할 수 있습니다.

지식재산처 OO특별사법경찰과
특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제8호서식] 처벌불원서

처 벌 불 원 서

사건번호 : 제OOOO-OO호
죄명 : 특허법 위반
피의자 :

1. 본인은 위 사건에 대해 위 피의자에 대한 처벌을 원치 아니하는바, 처벌불원서를 제출합니다.

2. 본인은 위 피의자에 대해 처벌을 원하지 않음으로써 같은 내용에 대해

   다시 고소할 수 없음(형사소송법 제232조)을 안내받고 충분히 이해하였음을 확인합니다.

3. 본인은 위 피의자에 대한 처벌을 원하지 않는다는 의사표시를 철회할 수 없음을 안내받고 충분히 이해하였음을 확인합니다.

OOOO. OO. OO.

작성자 (인)

지식재산처 OO특별사법경찰과 귀중

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제9호서식]

임의동행 동의서

동행을 요구한 일시·장소	일 시 : 장 소 :
동행할 장소	
동행의 이유 (사건 개요)	
동행대상자	성 명 :
담당특사경	소 속 : 직 급 : 성 명 :

본인은 위와 같은 내용으로 특사경으로부터 동행을 요구받았고, 동행을 거부할 수 있는 권리와 언제든지 자유롭게 동행과정에서 이탈 또는 동행장소에서 퇴거할 수 있는 권리가 있음을 안내받았습니다. 이에, 자발적인 의사로 동행한 것임을 확인합니다.

0000. 00. 00.

위 본인

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제10호서식]

영상녹화물 관리대장

순번	녹화일자	사건번호	혐의명	영상녹화대상자		작성자	송치일자	비고
				피의자	참고인			

■ [별지 제11호서식]

진술녹음 고지·동의확인서

사건번호			
성 명		생년월일	

〈지식재산처 특별사법경찰은 조사과정을 객관적이고 투명하게 함으로써 사건관계인의 인권을 보호하기 위하여 진술녹음을 시행하고 있습니다. 아래 내용을 잘 읽어보시고 귀하가 동의하신 경우에만 진술녹음이 진행됩니다.〉

※ 다만, 진술녹음에 동의하더라도 진술녹음실 부족 · 장비 고장 등 부득이한 사유가 있는 경우, 진술녹음이 진행되지 않을 수 있습니다.

○ 동의 후 진술녹음을 하던 중 녹음 중단을 요청할 수 있고 동의하지 않아 진술녹음 없이 조사하던 중 진술녹음을 요청할 수도 있습니다.

○ 진술녹음은 조서작성 시작부터 사건관계인이 조서에 간인과 기명날인 또는 서명을 마쳐 조서를 완성할 때까지 진행합니다.

○ 진술녹음파일은 조사과정 중 인권침해 여부 확인, 본인이 진술한 대로 조서에 기재되었는지 여부 확인, 진술자의 기억을 환기하기 위한 용도로만 사용되며, 공소청에 송치되지 않습니다.

※ 다만, 수사기관에서 다른 법률에 근거하여 진술녹음파일을 요청하는 경우 제공할 수 있음

○ 진술녹음파일의 청취는 조서를 열람하는 과정 또는 조서에 간인과 기명날인 또는 서명을 마쳐 조서를 완성한 직후에 가능하며, 이후에는 정보공개청구절차에 따라 녹음파일을 청취하시거나 녹취록 작성*을 통해 진술 내용을 확인하실 수 있습니다.

* 녹취록 작성 비용은 본인이 부담하며 진술녹음파일(복제본 · 사본 포함)은 제공하지 않음

※ 진술녹음파일의 청취 · 녹취와 별개로 정보공개청구절차를 통해 조서 사본 제공도 가능

○ 진술녹음파일은 사건관계인의 개인정보보호 등을 위해 사건을 공소청에 송치 후 일괄 폐기합니다.

※ 다만, 폐기 이전에 진술녹음파일에 대한 정보공개청구(열람 · 복사 등) · 수사기관의 요청 등이 접수된 경우에는 당해 청구절차에 따른 조치가 완료된 이후 폐기합니다.

○ 모든 사건관계인은 진술녹음을 동의하지 않을 수 있습니다.

■ 본인의 자유로운 의사에 따라 진술녹음에 동의하십니까?

동의 ( ) 부동의 ( )

20 . . . 성명 ㊞

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제12호서식]

(　　) 영장 사본 교부 확인서

성　　명:

주민등록번호:　　(　세)

주　　거:

본인은 0000. 00. 00. (　):(　)경 (　　)에서 (　　)영장의 사본을 교부받았으며, 제3자의 개인정보 유출, 사건관계인에 대한 보복행위 및 명예훼손, 증거인멸시 관계 법령에 따라 처벌될 수 있음을 확인하였습니다.

0000. 00. 00.

위 확인인　　(서명 또는 인)

□ 위 피의자에게 (　　)영장을 제시하고 영장 사본을 교부하려 하였으나, (　　) 이유로 수령을 거부하였음

□ 위 피의자에게 (　　)영장을 제시하고 영장 사본을 교부하여 피의자가 이를 수령하였으나, 정당한 이유 없이 확인서에 기명날인 또는 서명하기를 거부하였음

0000. 00. 00.

지식재산처

특별사법경찰관　　(서명 또는 인)

■ [별지 제13호서식]

물건제출요청

지식재산처

제 0000-000000 호 0000.00.00.

수 신 :

제 목 : 물건제출요청

아래 물건은 에 대한 사건에 관하여 압수할 필요가 있으니 20 . . . 안으로 제출하여 주시기 바랍니다.

연번	품 종	수 량	비 고

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제14호서식]

임의제출서

[제 출 자]

성 명		주민등록번호	
직 업		연 락 처	
주 소			

제출자 본인은 다음 물건을 제출할 의무가 없음을 인지하고 있으며, 자발적 의사로 임의제출하는 것임을 확인합니다. 사건처리 후에는 처분의견란 기재와 같이 처분해 주시기 바랍니다.

0000. 00. 00

제 출 자 : ㊞

[제출물건]

연번	품 종	수량	제출자의 처분의견 (반환의사 유무)	비 고

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제15호서식]

소유권 포기서

[소유권 포기인]

성 명		주민등록번호	
직 업		연 락 처	
주 소			

다음 물건에 대한 소유권을 포기합니다.

0000.00.00

포 기 인 : ㊞

피 의 자					
죄 명					
압수번호		접수번호		사건번호	

연번	품 종	수 량	비 고

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제16호서식]

압수물 환부·가환부 청구서

[청 구 인]

성 명		주민등록번호	
직 업		연 락 처	
주 거			

귀 처에서 증거품으로 압수 중인 다음 압수물을 청구인에게 환부·가환부하여 주시기 바랍니다.

. . .

청 구 인 : ㊞

피 의 자					
죄 명					
압수번호		접수번호		사건번호	

연번	품 종	수 량	비 고

지식재산처 OO특별사법경찰과장 귀하

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제17호서식]

압수물 환부·가환부 영수증

[영 수 인]

성 명		주민등록번호	
직 업		연 락 처	
주 거			

귀 처에서 증거품으로 압수 중인 다음 압수물을 환부·가환부 받았습니다.

. . .

영 수 인 : ㊞

피 의 자					
죄 명					
압수번호		접수번호		사건번호	
기록면수	연번	품 종		수 량	비 고

지식재산처 OO특별사법경찰과장 귀하

■ [별지 제18호서식]

금융거래정보등 제공 동의서

(금융실명법 제4조 제1항, 금융실명법 시행령 제8조 제1, 2항)

1. 거래정보등을 제공받을 자 :

2. 거래정보등을 제공할 금융회사등 :

3. 제공할 거래정보등의 내용 및 범위 :

4. 거래정보등의 제공 목적 :

5. 동의서의 유효기간 :

동의인의 성명 :

주민등록번호 :

본인은 귀 회사가 위와 같이 금융거래정보 등을 제공하는 것에 동의하며, 동의를 거부할 수 있다는 사실과 거부에 따른 불이익이 없다는 사실을 안내받았습니다.

0000. 00. 00

동의인 : (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제19호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호 0000. 00. 00.

수 신 : *공소청의 장 (검사: 검사명)*

제 목 : 사건기록 등본 송부서

「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」 제5조에 따라 준용되는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제45조제2항에 따라 아래와 같이 사건기록의 등본을 송부합니다.

사건번호	
요구일자	
요구번호	
사건기록등본 송부 관련 의견	
붙 임	

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제20호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호 0000. 00. 00.

수 신 : *공소청의 장 (검사 : 검사명)*

제 목 : 시정조치 결과 통보서

「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」 제5조에 따라 준용되는「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제45조제4항에 따라 아래와 같이 시정조치 이행 결과를 통보합니다.

사건 번호		시정조치요구 일자	
시정조치 대상자	소속	직급(직위)	성명
시정조치요구 내용			
이행 결과 (미이행 시 그 사유)			

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제21호서식]

소 속 관 서

제 0000-000000 호 0000. 00. 00

수 신 : *징계를 요구한 각급 공소청의 장*

제 목 : 징계요구 처리결과 통보서

「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」 제5조에 따라 준용되는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제46조제2항 · 제61조제3항에 따라 아래와 같이 징계요구 처리결과와 그 이유를 통보합니다.

사건 번호			
대상자	소속	직위(직급)	성명
징계요구 요지			
처리 결과			
이유			

지 식 재 산 처 장

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제22호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호 0000. 00. 00

수 신 : *공소청의 장 (검사 : 검사명)*

제 목 : 보완수사 결과 통보서

「형사소송법」 제197조의2제4항에 따라 아래와 같이 보완수사 결과를 통보합니다.

사 건 번 호		
피의자	성 명	
	주민등록번호	
죄 명		
보완수사요구 내용		
이행 결과 (불이행시 사유 기재)		

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제23호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호 0000. 00. 00

수 신 : *공소청의 장 (검사 : 검사명)*

제 목 : 보완수사 기간 연장 신청서

「형사소송법」 제197조의2 제6항에 따라 아래 사건에 대하여 보완수사 기간 연장을 신청합니다.

사 건 번 호		
피의자	성 명	
	주민등록번호	
적용법조		
이행기간		0000. 00. 00
연장신청 기간		0000. 00. 00
보완수사요구 내용		
기간 연장 신청 사유		
비 고		

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제24호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호 0000. 00. 00

수 신 : *공소청의 장 (검사 : 검사명)*

제 목 : 보완수사 이행 결과 미통보 사유서

「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」 제5조에 따라 준용되는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제60조의2 제2항에 따라 보완수사 이행 결과를 통보하지 않는 사유를 아래와 같이 제출합니다.

사 건 번 호		
피의자	성 명	
	주민등록번호	
적용법조		
이행기간		0000. 00. 00
보완수사요구 내용		
보완수사 이행 결과 미통보 사유		
비 고		

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

■ [별지 제25호서식]

지 식 재 산 처

제 0000-000000 호 0000. 00. 00

수 신 : *공소청의 장*

제 목 : 직무배제요구 처리결과 통보서

「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」 제5조에 따라 준용되는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제61조제2항에 따라 아래와 같이 직무배제요구 처리결과와 그 이유를 통보합니다.

사건 번호			
대상자	소속	직위(직급)	성명
직무배제요구 요지			
처리 결과			
이유			

지식재산처 OO특별사법경찰과

특별사법경찰관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ [별지 제26호서식]

고소장고발장접수입건사실증명신청서

[제출인]
[성명(명칭)]
[특허고객번호]또는 [생년월일 또는 법인등록번호], [주소], [전화번호]
[사건과의 관계]
[대리인]
[성명(명칭)]
[생년월일 또는 법인등록번호], [주소], [전화번호]

[신청대상의 표시]
[사건번호]
[죄명]특허법(디자인보호법, 상표법 또는 부정경쟁방지및영업비밀보호법) 위반
[신청대상]특허(디자인, 상표, 부정경쟁행위, 영업비밀) 의 고소장·고발장접수 또는 입건사실
[신청이유]
[신청부수]
[수령방법] 서면 또는 우편

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

제출인(대리인) (서명 또는 인)

[첨부서류]신분확인을 증명하는 서류 각 1통

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ [별지 제27호서식]

사실증명원

<table>
<tr><td colspan="3">발행번호 제 호
사 실 증 명 원</td><td colspan="3">처리기간
즉 시</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신 청 인</td><td>① 성 명</td><td></td><td>②생년월일
(법인등록번호)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>③ 주 소</td><td colspan="2"></td><td>④사건과의 관계</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 사 건 번 호</td><td colspan="4">지식재산처 20 년 제 호</td></tr>
<tr><td rowspan="2">피 의 자</td><td>⑥ 성 명</td><td></td><td>⑦생년월일
(법인등록번호)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>⑧ 주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑨ 죄 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑩ 증 명 내 용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑪ 용 도</td><td>사실확인용</td><td>⑫부 수</td><td colspan="2">통</td></tr>
<tr><td colspan="6">위 사실을 증명합니다.

20 . . .

지 식 재 산 처 장 인</td></tr>
</table>